



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

dott. Emilio Norelli – Presidente relatore

dott.ssa Maria Grazia Conti – Consigliere

dott. Sandro Venarubea – Consigliere

all'udienza dell'8 marzo 2023 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra

Parte_1, nata a Roma il 24 settembre 1960, C.F. *C.F._1*, residente in Roma, Via degli Albatrì n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, n. 86 presso lo studio dell'avv. Giovanni Ranalli (C.F. *C.F._2* - fax 0744.248474 - pec *Email_1*, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti versata in atti – APPELLANTE

E

Controparte_1 (n. Roma il 25.7.60 – *C.F._3*) e *Controparte_2* (n. Roma il 18.10.66 – *C.F._4*, elettivamente domiciliati in Roma, Via Gomenizza 3, presso lo studio degli avv.ti Michelino Luise (C.F. *C.F._5* - *Email_2*) e Francesca Luise (C.F. *C.F._6* - *Email_3* e *Email_4*, i quali li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti versata in atti – APPELLATI

Controparte_3 - APPELLATA CONTUMACE

Controparte_4 (nata a Guardia il 4 aprile 1937 - deceduta il 25 maggio 2017) e per lei i suoi eredi - APPELLATA CONTUMACE

Controparte_5 - APPELLATO CONTUMACE

CP_6 - APPELLATA CONTUMACE

CP_7 - APPELLATO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 17-1-2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 21687/2017, pubblicata il 18 novembre 2017, resa nel giudizio di primo grado promosso da [...] Parte_2 nei confronti di Parte_1 giudizio nel quale sono stati chiamati in causa ad integrazione del contraddittorio Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 e CP_7 e si sono poi costituiti Controparte_1 e [...] CP_2 quali eredi di Parte_2

I fatti di causa sono esposti nella sentenza appellata come qui di seguito riportato.

«Con atto di citazione notificato il 27.9.2012, Parte_2 conveniva [...] Pt_1 dinanzi al Tribunale di Roma ed esponeva: che il testamento olografo di Per_1 [...] nato a Terni il 13.11.1958 e deceduto a Orvieto il 26.10.2011, era stato pubblicato a Terni il 3.11.2011, con verbale del notaio dott. Persona_2 (rep. 59710, racc. 14747) e recava il testo: “Guardea a 10 ottobre 2010 2011 io sottoscritto Per_1 nato a Terni il 13.11.1958 nomino mia erede universale la mia compagna Parte_1 nata a Roma il 24/09/1968 - 1960 Per_1 ; che il relativo testo, recante correzioni e cancellature, appariva vergato con grafia incerta, da una mano diversa da quella che aveva scritto la firma, “chiara e lineare”; che la pronuncia di nullità del testamento, invocata a norma dell’art. 606 c.c., avrebbe comportato il riconoscimento della qualità di erede legittima di Parte_2 zia del de cuius; che il 10.10.2011 Per_1 era stato in grado di scrivere correttamente, considerato che i giorni 25 e 26 ottobre 2011 aveva apposto due firme in calce agli atti di consenso informato prestati presso l’Ospedale di Orvieto, che apparivano conformi alla firma del testamento; ciò premesso, Parte_2 concludeva: “piaccia all’On.le Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del sig. Per_1 e di conseguenza pronunciare condanna della convenuta alla restituzione in favore della massa dei beni ereditari acquistati in virtù di disposizioni testamentarie nulle, con accessori e frutti come per legge; dichiarare aperta la successione legittima del sig. Per_1 con attribuzione dei beni agli eredi legittimi come statuito ex lege; - condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di causa”. Parte_1 si costituiva in giudizio il 9.1.2013, nel corso della prima udienza fissata con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. reso il 12.10.2012 e contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, formulando le conclusioni: “Piaccia all’On.le Tribunale Civile di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto dal de cuius Sig. Per_1 in data 10 ottobre 2011 a Guardea (TR) con il quale ha nominato la Signora Parte_1 sua erede universale, rigettare in toto la domanda dell’attrice Signora Parte_2 ed ogni altra richiesta della medesima seppure consequenziale; condannare l’attrice Signora Parte_3

[...]

al pagamento di tutte le spese incluse quelle processuali anche in via provvisoria, quali potranno essere anche quelle per l'espletamento della CTU grafologica, la CTP grafologica del consulente designando dalla convenuta, competenze di causa nonché quelle dell'onorario di patrocinio della convenuta ed ogni altra occorrente e consequenziale". In particolare, esponeva che il suo fidanzamento con Per_1 risaliva al 1984, nel 1997 avevano instaurato una convivenza stabile, abitando nell'appartamento sito in Roma, Via Raffaele Garofalo n. 96, e dal 2000 e per tutta la sua vita nell'immobile in Via degli Alatri n. 14, avendo acquistato, in comunione tra loro, la proprietà del primo il 30.12.1996, e dopo la sua vendita, la proprietà dell'altro il 18.7.2000 (documenti n. 3 e 4); che avevano depositato i risparmi comuni sul libretto di deposito n. 32140, aperto il 17.7.2000 presso la Org_1 Org_2 [...] di Roma (documento n. 5); che la loro unione tra loro si era protratta per ventisette anni ed era cessata con la morte del testatore, di cui la convenuta aveva risentito, soffrendo di depressione e ansia, come risultava da certificazione medica rilasciata il 13.3.2012 dal medico del reparto di Neurologia e Psichiatria del Organizzazione_3 di Roma (documento n. 6); che, da settembre 2011, a Per_1 [...] era stata diagnosticata una grave forma di lombosciatalgia, presso il Pronto Soccorso dell' Organizzazione_4 di Orvieto, nel gennaio 2011 aveva subito un intervento di asportazione di un carcinoma alla tiroide e il 10.10.2011, essendo capace d'intendere e di volere, aveva redatto il testamento, ancorché sofferente per dolori attenuati da farmaci, situazione che lo aveva indotto a fermarsi durante la stesura del testo, che aveva firmato dopo una breve pausa, come era avvenuto in occasione del consenso informato prestato presso il Controparte_8 di Amelia (TR), nella cui cartella clinica era stato riportato che il paziente 19.10.2011, a causa della sofferenza, non poteva a firmare, e poi lo stesso giorno era riuscito ad apporre tale firma (documento n. 7); che il giorno del decesso, 26.10.2011, l'Ospedale di Orvieto aveva diagnosticato "Neoplasia polmonare destra. Metastasi linfoghiandolari mediastiniche. Versamento pericardico. Metastasi epatiche. Metastasi ossee. Insufficienza respiratoria acuta". Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., considerato che erano stati indicati alcuni parenti di Per_1 nella memoria depositata dalla parte attrice nel secondo termine, con ordinanza del 28.3.2014 era disposta nei loro confronti l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e, con atto di citazione notificato in date 18 e 19 giugno 2014, la parte attrice citava in giudizio CP_7 e CP_6 (zii paterni), nonché CP_3, CP_4 ed [...] CP_5 (zii materni), i quali non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci con ordinanza del 14.1.2015 ed era documentato che lo zio materno [...] Per_3 nato a Guardia (Tr) il 7.6.1928 era deceduto ad Amelia (Tr) il 21.4.2013, celibe e senza prole. In data 3.6.2014 si costituivano in giudizio CP_1 e [...] CP_2 i quali esponevano di essere figli e unici eredi di Parte_2 deceduta ab intestato il 17.6.2013 e, riportate le conclusioni contenute nell'atto di citazione: "[...] insiste[vano] per l'accoglimento delle suestese conclusioni, per i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo e facendo proprie le argomentazioni, deduzioni ed istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. già depositate". La causa, istruita con documentazione e consulenza tecnica d'ufficio grafologica, era rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'udienza del 21.6.2017, previa precisazione delle

conclusioni trascritte in epigrafe e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni».

L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: «a norma degli art. 602 e 606 c.c., dichiara la nullità del testamento a firma **Per_1** datato 10 ottobre 2011 e pubblicato con verbale in data 3 novembre 2011 dal Notaio in Terni, dott. [...] **Per_4**

(repertorio n. 59710, racc. n. 14747) per difetto del requisito dell'autografia; dichiara aperta la successione legittima di **Per_1** (nato a Terni, il 13 novembre 1958 e deceduto ad Orvieto il 26 ottobre 2011), a norma dell'art. 572 c.c., a favore dei fratelli dei suoi genitori **CP_3**, **CP_4** ed **Controparte_5** **CP_6** e **CP_7** e di **CP_1** e **Controparte_2** gli ultimi due per rappresentazione di [...] **Parte_2**

ai quali sono devoluti in pari quote i beni esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della successione ereditaria, da accertare in separato giudizio; condanna **Parte_1** a rifondere a **CP_1** e **Controparte_2** le spese processuali che liquida in euro 7.800,00 (600,00 anticipazioni, 1.200,00 fase di studio, 1.200,00 fase introduttiva, 1.800,00 di trattazione e istruttoria, 3.000,00 fase decisionale) oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, e pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 23 febbraio 2016».

La decisione è così motivata.

*«La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e va accolta. Le istanze di ammissione di prove testimoniali articolate dalle parti non sono state accolte con l'ordinanza riservata del 15-16 marzo 2016, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642). Non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca di questo provvedimento, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi intendere tale il generico richiamo effettuato da **Parte_1** 'alla propria comparsa istruttoria integrativa'. L'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio proposta dalla parte convenuta va rigettata, essendo fondata su rilievi contenuti nella relazione tecnica di parte, le cui deduzioni costituiscono allegazioni difensive di carattere tecnico e va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; nè egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 20821 del 26.9.2006, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 593590-01; conf. Cass. civ. sentenze n. 8240 del 1997, n. 5687 del 2001, n. 6432 del 2002, n. 9540 del 2003, n. 3639 del 2004, n. 1230 del 2006, n. 2063 del 2010; cfr. Cass., Sez.Un. Civ., sentenza n. 13902 del 3.6.2013). Il testamento olografo indicato nell'espositiva che precede è stato esaminato dal consulente tecnico d'ufficio grafico, Dott. **Persona_5**, la quale ha descritto lo svolgimento dell'attività peritale e ha indicato le conclusioni nell'elaborato scritto*

depositato in atti il 9.2.2016, le cui risultanze sono recepite dal Collegio, in considerazione del corretto operato dell'ausiliario. La consulenza è stata condotta con metodo adeguato e approfondito, considerando plurime scritture di comparazione, costituite dalle firme apposte da **Per_1** ai seguenti testi: contratto di compravendita rogato il 30.12.1996 dal notaio Dr. **Persona_6** (rep. 67166, racc. 167446), contratto di compravendita rogato il 18.7.2000 dallo stesso notaio (rep. 73306, racc. 20102), libretto di risparmio nominativo aperto il 17.7.2000, specimen bancario del 17.7.2000, cartellino della carta d'identità n. **Numero_1** in data 4.4.2008, cartella clinica dell' **Parte_4** con firme in date 19.10.2011 e 17.10.2011 (nel corso del ricovero dal 17.10.2011 al successivo giorno 23), cartella clinica dell' **Org_5** di Orvieto con firme in date 25.10.2011 e 26.10.2011 (nel corso del ricovero dal 24.10.2011 al successivo giorno 26, quando **Per_1** è deceduto). Le conclusioni dell'ausiliario d'ufficio sono logicamente conseguenti ad accertamenti e analisi inerenti alle caratteristiche generali e di dettaglio della grafia. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato la compatibilità tra il livello grafico rilevabile dall'esame della scheda testamentaria e quanto evidenziato da firme poste in comparazione. Il consulente tecnico d'ufficio ha analiticamente esaminato la scrittura, di cui ha considerato le caratteristiche grafiche generali e strutturali di dettaglio, ha descritto natura e qualità degli scritti, tenendo conto dei relativi elementi, gli elementi morfologici (profilo delle lettere; spazi tra righe, parole, lettere; allineamento sul rigo; dimensione e andamento delle lettere), gli elementi dinamici (ritmo, pressione, collegamenti, punti di rallentamento e accelerazione). Con la relazione tecnica d'ufficio depositata il 9.2.2016, l'ausiliario ha evidenziato, che a eccezione della sottoscrizione, "L'esame dell'originale del testamento in verifica ha messo subito in evidenza la presenza di anomalie quali cancellature, aggiunte, ritocchi, ripassi, congestioni del tracciato che ne rallentano l'esecuzione. La conduzione del tracciato è caratterizzato da un movimento che alterna sinergia dell'apparato neuro muscolare con difficoltà di procedimento dovute all'incertezza nel procedere. (Si sa che quando il tono muscolare è scarso o irrigidito da altri fattori, viene conseguentemente a mancare la giusta sinergia a scapito dell'armonia dei movimenti qualsiasi sia il livello evolutivo." [...] "Infatti, sono evidenti leggerissimi tremolii nel tratto orizzontale della lettera "T" di Terni e molti segni di irregolarità rappresentati da lettere malformate e ripassate che conferiscono all'insieme un aspetto disordinato, incoerente e non armonioso." [...] "Lo spazio tra un rigo e l'altro è ristretto, anche se all'inizio del primo rigo è maggiore e l'allineamento basale si presenta a forma convessa e oscillante, gli spazi tra parola si susseguono con irregolarità." [...] "La dimensione delle singole lettere e parole si esprime in modo del tutto disomogeneo e senza nessuna logica che sia legata alla progressione ascendente o discendente." [...] "Dimensioni e Rapporti proporzionali: Le maiuscole "G" di Guardea, "I" e "S" di "Io Sottoscritto" e "P" di **Pt_1**", le due "M" del nome e cognome della firma, si presentano fortemente amplificate mentre, nella scheda testamentaria alla riga 1, la firma **Per_1** e nella parola "Roma" le lettere maiuscole sono molto più modeste". "Variazioni delle altezze delle cifre della data e del testo". La pendenza degli assi letterali è irregolare: a volte è perpendicolare rispetto al rigo di base, a volte l'inclinazione è verso destra a volte è rivolta verso sinistra". "L'andamento generale della grafia è prevalentemente semi angolosa con

allunghi inferiori sproporzionati che invadono il campo sottostante. Il grado dei collegamenti non è molto elevato e si manifesta a gruppi di lettere.”

"[...] il cognome della 1ª riga è attaccato rispetto al nome, la firma testamentaria si presenta tutta attaccata". "Per quanto riguarda la pressione della mano sul foglio, essa appare marcata poco differenziata e spostata nei tratti orizzontali". "Per quanto attiene ai gesti tipici i puntini delle _sono a volte svirgolate altre legate alla lettera (indici di forza e dinamismo) e frequentemente in asse". "Nel corpo di alcune parole la strutturazione delle lettere presentano dei ricciolini che per la loro tipicità sono altamente individualizzanti e si evidenziano in particolare nella formazione della lettera "o" "a" "c" "d" finali tronche e finali sfumate della lettera "a"." [...] "Continuando l'analisi sulla firma del testamento emerge un dinamismo grafico più sicuro, strutturalmente più angolosa e più serrata rispetto al corpus scrittorio del tracciato testamentario". "Il ritmo di scrittura si presenta più scorrevole del testo, la pressione è marcata, con qualche differenziazione e spostata nei tratti orizzontali con numerosi impercettibili spasmi pressori nei risvolti inferiori. I tratti grafici non risentono di alcuna indecisione motoria, non evidenziandosi ripassi e ritocchi o stentatezze. Si evidenzia nella firma un riccio finale allungato verso l'alto nel cognome, fenomeno che non si ripete nel resto dell'intero scritto testamentario al contrario, questo, presenta assoluta sobrietà e mancanza di ricci in tutte le lettere finali. In sostanza l'esame effettuato sul testamento in verifica ha evidenziato una incongruenza dinamica tra lo scritto, il luogo, la data con la firma. Né tutto ciò si può addebitare alla involuzione fisiologica o patologica di chi ha vergato lo scritto in quanto le difficoltà scrittorie emerse nel tracciato testamentario, scompaiono nella firma". "Con tali indizi di mancata naturalezza e spontaneità e incongruenza, tra testo, firma e data, il successivo studio tra l'analisi delle comparative certe e i successivi confronti, chiariranno la natura della motricità del de cuius, per giungere ad una certa attribuzione dello scritto testamentario". "In sintesi: si nota diversa capacità grafica nelle dimensioni, nelle proporzioni, nella pendenza, nei collegamenti, negli allineamenti, nel ritmo, nella pressione e infine, nei gesti fuggitivi, di conseguenza i due scritti, testo e firma, risultano incongruenti tra loro". Esamine le scritture di comparazione, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato: "In sintesi il grafismo autografo è il prodotto di una gestualità automatizzata, una traduzione, coerente e armonica nella sua variabilità, personalizzata nelle forme e, nei collegamenti". "Confronto simultaneo tra il testamento in verifica e le firme comparative lo studio approfondito delle firme autografe ha chiarito in modo non equivocabile la disomogeneità di insieme emersa dall'esame dello scritto testamentario. Il confronto tecnico, realizzato sulle firme e sul testo, è condotto su aspetti morfologici e dinamici della scrittura. Tale confronto ha fatto emergere chiare divergenze tra il ritmo, la scorrevolezza, la continuità scrittoria e tra alcuni gesti tipo tra i due scritti a confronto". "la pressione si presenta diversa e incompatibile" "per quanto attiene al parametro della coesione sono emerse differenze significative poiché le firme autografe presentano un alto grado coesivo, mentre nelle firme X [testamento] e nella firma r.l la coesione è variabile e nel testo è a gruppi di lettere.

Nelle comparative C le ampiezze verticali sono presenti ma non sproporzionate. In X La dimensione delle singole lettere e parole si esprime in modo del tutto

disomogeneo e senza nessuna logica. In sintesi, anche questo parametro non è compatibile. La proporzione dimensionale in X è vistosa sia nel testo che nella firma. Nelle firme autografe C gli assi letterali si presentano dritti, leggermente inclinati verso destra. Nelle firme X si presentano a volte con gli assi letterali inclinati verso destra, a volte con gli Assi perpendicolari altre verso X. Gesti tipici. Si tratta di caratteristiche particolari della mano scrivente nel conformare alcune lettere e di modalità caratterizzanti il gesto che in modo sfumato si accompagnano alla struttura sostanziale e più o meno convenzionale della lettera, spesso poco notevoli e residuali rispetto all'insieme del grafismo. Esse sono assolutamente individuali perché espressione inconscia della personalità scrittori e sono insopprimibili perché sfuggono al controllo corticale di chi scrive. Per queste ragioni sono inevitabili pur in presenza di un controllo volontario teso a modificare il proprio grafismo. Non si riscontrano nelle C i ricciolini all'interno delle parole per es. nella "a" o nella "o" (e questo è un chiaro esempio che dimostra una immissione di altra mano nella scrittura testamentaria).

Conclusioni. La sottoscritta Persona_5 Consulente tecnico giudiziario, ha esaminato il testamento olografo ad apparente firma Per_1 datato 10-10-2011 per verificare se testo, data e firma siano o meno riconducibili alla mano del de cuius. E' stata eseguita un'accurata ispezione sugli originali e come messo in evidenza il testo e la data, da un punto di vista tecnico e grafico, non sono omogenei e coerenti con la firma. Si riscontrano infatti nel testo diversi elementi di rallentamento e di rigidità, incoerenze ed incertezze, ripassi e ritocchi non attribuibili alla patologia. Vedi relazione Medico Legale. Diverso è il ductus scrittorio, diverso è l'andamento sul rigo in relazione all'inclinazione, ai rapporti di dimensione e ai gesti tipo personali con la sicura e spedita conduzione del tratto della firma. Alla luce dei rilievi effettuati consegue che la firma, la data e il testo del testamento in verifica sono incoerenti tra loro. Già questo potrebbe bastare per affermare l'ipotesi di imitazione, ma le numerose autografe comparative C1 C5 ne confermano e ne testimoniano la falsità: il testamento olografo non proviene dalla mano del de cuius Per_1. Ciò si può affermare con certezza in quanto nello scritto testamentario sono presenti dei ricci all'interno di alcune parole estranee alla grafia del de cuius, è noto che quando si voglia modificare, con controllo volontario, la propria scrittura che è il movimento automatizzato per eccellenza, accade che prima o poi, l'automatismo riprende il sopravvento facendo riaffiorare caratteristiche della grafia originaria e questo ci porta ad affermare con certezza che si tratti di un'imitazione a mano libera. Oltre a ciò, confermano pienamente il giudizio attributivo anche tutte le differenze e le incompatibilità riscontrate nei vari parametri presi in esame. Inoltre alla luce di quanto fin qui detto, abbiamo maturato la convinzione che il falsario abbia anche simulato volontariamente i ripassi e i ritocchi per indurre a credere ad una difficoltà scrittoria di natura patologica e, imitato la firma del de cuius a mano libera. Tutto ciò spiega il tono muscolare sinergico nello scritto e le differenze tra scritto e firma. In definitiva l'attenta disamina del grafismo riscontrato in X con quello delle autografe C, i risultati del confronto, portano ad un'unica certa conclusione: il testamento olografo a firma Per_1 [...] del 10.10.2011 è apocrifo. Non è stato vergato dal Sig. Per_1. L'ausiliario d'ufficio ha risposto alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta e ha chiarito: "Le firme apposte sulle cartelle cliniche che certifichino

il consenso informato sono prive di quei requisiti necessari per poter essere assunte a firme di comparazione”. [...] “Le somiglianze riscontrate dal collega Tes_1 tra la firma apposta in calce alla scheda testamentaria e la firma apposta sul consenso informato non comprovano affatto l’autenticità della firma testamentaria al contrario, ne confermano la non autenticità in quanto, dato che la firma del 26-10-2011 è stata apposta su consenso informato lo stesso giorno del decesso del de cuius è impossibile, al di là di ogni altra argomentazione, che il Sig. Per_1 conservasse quella forza pressoria, quella sicurezza di gettito, quella scorrevolezza e quella lucidità mentale in prossimità del suo decesso, per cui, si deduce che tale firma non può essere autografa e così analogamente non è autografa neanche la firma testamentaria visto le somiglianze fra le due firme” (relazione del 7.2.2016). Le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio appaiono convincenti e formulate all’esito di un ragionamento logico e consequenziale rispetto alle premesse ed il Collegio ritiene di recepirle e porle a base della presente decisione. Alle considerazioni svolte segue l’accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, la declaratoria di nullità del testamento olografo de quo e la conseguente apertura della successione ereditaria legittima di Per_1 a favore dei successibili indicati in atti, titolari del patrimonio ereditario, composto da beni imprecisati, da accertare in ulteriore giudizio. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e rimangono a carico della parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con il decreto del 23.2.2016».

Con l’atto di appello Parte_1 ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21687/2017 (cron. 10504/17 e rep. 23021/2017), pubblicata in data 18 novembre 2017 (R.G. 55438/2012), emessa dal Tribunale di Roma, sezione VIII Civile, in camera di consiglio, notificata al precedente legale Giuseppe Miuccio in data 19 dicembre 2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A) accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto dal de cuius sig. Per_1 in data 10 ottobre 2011 a Guardea (TR) con il quale ha nominato la sig.ra Parte_1 sua erede universale; b) rigettare in toto la domanda dell’attrice sig.ra Parte_2 ed ogni altra richiesta della medesima seppur consequenziale; C) condannare l’attrice sig.ra Parte_2 al pagamento di tutte le spese incluse quelle processuali anche in via provvisoria, quali potranno essere anche quelle per l’espletamento della CTU grafologica, la CTP grafologica del consulente designando dalla convenuta, competenze di causa nonché quelle dell’onorario di patrocinio della convenuta ed ogni altra occorrente e consequenziale”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova e senza con ciò invertire l’onere probatorio posto a carico di parte appellante, l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che qui di seguito si intendono riportate. Ed in particolare: 1) l’ammissione della prova testimoniale articolata dalla sig.ra Parte_1 in sede di

memoria ex art. 183, VI comma, n. 2: “1) vero che il defunto *Per_1* e la sig.ra *Parte_1* si erano fidanzati nel 1984? 2) vero che il defunto *Per_1* e la sig.ra *Parte_1* avevano instaurato una convivenza sin dal 1997, entrambi fissando dapprima la residenza anagrafica in Roma, alla Via Raffaele Garofalo, n. 96, e dall’anno 2000 fino al decesso del sig. *Per_1* alla Via degli Albatri, n. 14, sempre in Roma? 3) Vero che la sig.ra *Parte_1* nel mese di gennaio 2011 subì un intervento chirurgico per l’asportazione di un carcinoma alla tiroide? 4) Vero che il defunto *Per_1* [...] la sig.ra *Parte_1*, precedentemente al 10 ottobre 2011, avevano espresso il desiderio e la volontà di redigere ognuno il proprio testamento olografo a favore dell’altra? 5) Vero che il 10 ottobre 2011 in Guardea, in Via il defunto *Per_1* redasse il proprio testamento olografo nominando sua erede universale la sig.ra [...] *Pt_1* 6) Vero che il 10 ottobre 2011 il defunto *Per_1* ebbe fortissimi dolori lombosacrali e ciò anche durante la redazione del suo testamento olografo a favore della sig.ra *Parte_1* quale sua erede universale? 7) Vero che il 10 ottobre 2011 il defunto *Per_1* durante la redazione del testamento olografo a favore della sig.ra *Parte_1* quale sua erede universale si fermò più volte a causa di dolori lombosacrali lancinanti? 8) Vero che il 10 ottobre 2011 il defunto *Per_1* durante la redazione del suo testamento olografo a favore della sig.ra *Parte_1* quale sua erede universale cancellò e riscrisse alcune parole rammaricandosi della pessima grafia? 10) Vero che il 10 ottobre 2011 il defunto *Per_1* era in grado di intendere e di volere? 10) Vero che il 10 ottobre 2011 il defunto *Per_1* volle continuare a redigere il suo testamento olografo a favore della sig.ra *Parte_1* quale sua erede universale nonostante i forti dolori lombosacrali e l’invito dei presenti a redigerlo in altro momento? 11) vero che il 10 ottobre 2011 in Guardea, in Via la sig.ra [...] *Pt_1* redasse il proprio testamento olografo a favore del sig. *Per_1* nominandolo suo erede universale?” Si indicano come testimoni così come indicati in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 la sig.ra *Testimone_2* dom.ta in Via Poggio Fiorito n. 4 – 05022 Guardea; 2) sig. *Testimone_3* dom.to in Località Cocciano n. 1/B – 05025 Guardea (TR); 3) rev.do Luigi Egidio Bongiorno domiciliato c/o Parrocchia Santa Maria del Paradiso – Via del Paradiso, n. 22 01100 Viterbo. 2) il rinnovo della perizia grafologica con la nomina di uno specialista medico patologo-grafologo che tenga conto delle osservazioni del tecnico di parte nonché della documentazione medica allegata in atti».

Gli appellati *Controparte_1* e *Controparte_2* costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 22-6-2018, hanno resistito all’impugnazione ed hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «in rito: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, e segnatamente la prova testimoniale, in quanto da intendersi rinunciata e comunque inammissibile per i motivi di cui in premessa, ed il rinnovo della perizia grafologica in quanto ultroneo alla luce delle chiare ed univoche risultanze della CTU svolta in primo grado; nel merito rigettare l’appello proposto dalla Sig.ra [...] *Pt_1* in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».

Gli appellati *Controparte_3* *Controparte_4* *Controparte_5* gli eredi di *Persona_7* *CP_6* e *CP_7* non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

Con ordinanza in data 6-10-2021, la Corte ha così provveduto: «Letti gli atti di causa e le note difensive delle parti costituite; rilevato, quanto all'istanza di prova testimoniale di parte appellante, che l'istanza non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e che, comunque, la chiesta prova è irrilevante ai fini della decisione; considerato che persistono ragionevoli dubbi sulla validità del testamento olografo del de cuius *Per_1* ritenuto che è necessario disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, affidando ad un collegio di esperti il seguente quesito: “dicano i c.t.u.: se il testamento datato 10 ottobre 2011 attribuito a *Per_1* (nato a Terni il 13-11-1958, deceduto in Orvieto il 26-10-2011), pubblicato dal notaio *Persona_4* in Terni il 3-11-2011 (rep. 59710, racc. 14747), sia stato scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del predetto de cuius”; ravvisata l'opportunità – in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla persistente epidemia da COVID-19 – di disporre, ai sensi dell'art. 221, comma 8, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che, in luogo dell'udienza da fissarsi per il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, i nominati c.t.u., prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, prestino il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni loro affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico; visti gli artt. 191 ss., 351, 356 c.p.c., P.Q.M. dispone la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio grafologica; nomina c.t.u. il dott. *Persona_8*, il dott. *Persona_9* e la prof. *Persona_10* affinché rispondano collegialmente al quesito sopra formulato; dispone che i nominati c.t.u., entro sette giorni dalla notificazione della presente ordinanza, comunichino l'accettazione dell'incarico e prestino il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni loro affidate, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico, come da modulo allegato; dispone che i c.t.u. comunichino ai difensori e ai consulenti tecnici delle parti data e luogo di inizio delle operazioni peritali a mezzo p.e.c. almeno sette giorni prima; dispone che i c.t.u. utilizzino quali scritture di comparazione quelle già ammesse dal Tribunale in primo grado; autorizza i c.t.u. a procedere alle operazioni peritali senza la presenza del giudice; a domandare chiarimenti alle parti; ad assumere informazioni da terzi e presso uffici pubblici; a compiere ogni indagine tecnica utile ai fini dell'espletamento dell'incarico; autorizza i c.t.u. ad esaminare gli atti di causa ed a ritirare i fascicoli delle parti, nonché il testamento impugnato e le scritture di comparazione; stabilisce il termine del 31 maggio 2022 entro il quale il collegio dei c.t.u. deve trasmettere alle parti la sua relazione; il termine del 30 giugno 2022 entro il quale le parti devono trasmettere ai c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione ed il termine del 30 settembre 2022 entro il quale il collegio dei c.t.u. deve depositare in cancelleria la sua relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse; assegna alle parti termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza per la nomina di propri consulenti con dichiarazione da depositarsi in telematico e comunicarsi ai c.t.u.; rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16 novembre 2022, ore 11.45; assegna alle parti termine fino al 31 ottobre 2022 per il deposito in telematico di memorie difensive; manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza ai nominati c.t.u. e di comunicarla ai difensori delle parti».

Con successiva ordinanza in data 20-10-2021, la Corte ha così provveduto: «Letta la nota in data 18-10-2021, con la quale il dott. *Persona_8* ha comunicato di non potere accettare l'incarico di c.t.u., conferitogli con ordinanza in data 6-10-2021; ritenuta non necessaria la sua sostituzione; revoca la nomina a c.t.u. del dott. [...] *Per_8* ; dispone che la consulenza tecnica sia espletata collegialmente dagli altri due c.t.u. già nominati, dott. *Persona_9* e prof. *Persona_10* conferma tutte le altre disposizioni date con la richiamata ordinanza».

I c.t.u. hanno depositato relazione scritta in data 22-9-2022.

Nel termine assegnato dalla Corte con ordinanza in data 6-10-2021, hanno depositato memorie difensive l'appellante (in data 28-10-2022) e gli appellati costituiti (in data 28-10-2022).

All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

L'appello è infondato.

Con il primo motivo di gravame l'appellante *Parte_1* censura la sentenza di primo grado per «*Erroneità della sentenza per violazione e falsa dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. – Difetto di prova in ordine alla legittimazione ad agire – rilevabilità d'ufficio*», così argomentando: «*Preliminarmente, la sentenza è errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sotto un primo importante profilo. In forza di tale norma colui che agisce in giudizio deve, invero, provare i fatti che ne sono a fondamento. Nello specifico, in tema di impugnazione di un testamento per mancanza di autenticità, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 12307 del 15 giugno 2015 intervenuta sul punto, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha chiarito che "(...) la parte che ne contesti l'autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, ed è onerata della relativa prova che, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa (...)"*. In altri termini, ciò significa che grava in capo alla medesima anche l'onere di provare l'eventuale qualifica di erede legittimo, in quanto, venendo meno il testamento si aprirebbe la successione legittima. Nel caso in esame, nulla è stato allegato, dedotto e provato sul punto dall'allora attrice, sig.ra *Parte_2* . Se si esamina l'atto di citazione (composto complessivamente da 3 pagine) nello stesso si legge esclusivamente "l'attrice ha interesse all'azione perché, se il testamento verrà dichiarato nullo o annullato, nella qualità di zia del de cuius sarà successore legittimo". Ovviamente ciò, in difetto di allegazione documentale tale delegittimare il diritto della medesima ad agire in giudizio. Difetto di legittimazione ad agire rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e tale, pertanto, da rendere l'intero giudizio di primo grado inammissibile, con conseguente, necessità di dichiarare la sentenza di primo grado nulla o inefficace».

La censura non ha pregio. Invero, a fronte dell'allegazione dell'attrice [...] *Parte_2* di essere «successore legittimo» in qualità di «zia del de cuius», nessuna contestazione è stata mossa dalla convenuta (odierna appellante) nel giudizio di primo grado (art. 115, 1° comma, c.p.c.).

«Il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti,

qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio» (Cass. 21-7-2016, n. 15031).

Con il secondo motivo di gravame l'appellante *Parte_1* censura la sentenza di primo grado per «*Erroneità della sentenza per violazione e falsa dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. – Difetto di prova in ordine alla legittimazione ad agire – rilevabilità d'ufficio*», così argomentando: «*Il difetto di legittimazione attiva sussiste anche in capo ai sig.ri *Controparte_1* e *CP_2* [...] che si sono costituiti nel giudizio di primo grado con comparsa di intervento volontario quale eredi di *Parte_2* Autorevole giurisprudenza intervenuta sul punto ha chiarito che "(...) in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, (...) incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione (...) della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (...)"* (Cass. n. 10525 del 30/04/2010). Anche in tal caso, nulla è stato allegato, dedotto e provato sul punto dai sig.ri *Controparte_1* e *Controparte_2*. Se si esamina la comparsa di intervento volontario degli eredi nella stessa si legge esclusivamente "in data 17 giugno 2013 la sig.ra *Parte_2* è deceduta ab intestato, lasciando quali unici eredi i figli, *Controparte_1* e *Controparte_2*". Ovviamente ciò in difetto di allegazione documentale atta a comprovare quanto affermato. Anche in tal caso, il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e tale, pertanto, da rendere l'intero giudizio di primo grado inammissibile, con conseguente, necessità di dichiarare la sentenza di primo grado nulla o inefficace».

La censura non ha pregio. Invero, avendo *Controparte_1* e [...] *CP_2* affermato di essere eredi di *Parte_2* in quanto suoi figli, hanno con ciò stesso dichiarato di accettare l'eredità; né la loro qualità di successibili ex lege è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta (odierna appellante) nel giudizio di primo grado (art. 115, 1° comma, c.p.c.).

«Il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio» (Cass. 21-7-2016, n. 15031).

Con il terzo motivo di gravame l'appellante *Parte_1* censura la sentenza di primo grado per «*Erroneità della sentenza per violazione e falsa dell'art. 2697 c.c. – Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. – Difetto di motivazione*», così

argomentando: «Il Tribunale di prima istanza, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, è giunto alla conclusione di dichiarare la nullità del testamento olografo, con conseguente, apertura della successione ereditaria legittima di Per_1 [...] ciò fondando il proprio convincimento circa la non autenticità del testamento medesimo, esclusivamente, sulle risultanze della consulenza grafologica ritenendo le conclusioni dell'ausiliario d'ufficio convincenti e “formulate all'esito di un ragionamento logico e consequenziale rispetto alle premesse (...)”. Nello specifico, il Tribunale riporta pedissequamente e testualmente tratti della consulenza tra virgolette aderendo alle tesi del medesimo in modo acritico e senza tenere in alcuna considerazione, né il principio dell'onere probatorio come stabilito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite di cui si dirà in seguito; né delle osservazioni alla consulenza medesima fornite dal tecnico di parte della sig.ra Pt_1 né degli ulteriori mezzi istruttori formulati dall'odierna appellante che sono stati rigettati in modo errato e con una ordinanza che presenta una motivazione non pertinente al caso di specie. Tale conclusione a cui è giunto il Giudice di prima istanza è errata e non condivisibile per i motivi di seguito esposti. (1) In primo luogo, la sentenza è errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con conseguente, difetto di motivazione sul punto. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, invero “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento”. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 12307 del 15 giugno 2015, la quale nel comporre il contrasto esistente tra varie sentenze ha affermato il principio secondo il quale, ove la parte contesti l'autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grava l'onere della relativa prova. Quindi, tra le due tesi sostenute in dottrina e giurisprudenza – quella della querela di falso e quella del mero disconoscimento – le Sezioni Unite hanno prediletto una terza via, risolvendo l'impasse argomentativo e la soluzione del primo precedente del 1951 (Cass. 15 giugno 1951 n. 1545, Pres. Mandrioli, est. Torrente, in Foro it., 1951, I, 855). Quindi, nell'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo (come nel caso in esame) l'onere della prova ricade in capo all'attore secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale di Avellino, 19 aprile 2016). Da ciò ne consegue che, la sig.ra Parte_2, dapprima, e poi, i sig.ri Controparte_1 e Controparte_9 avevano l'onere di allegare e provare il fondamento della loro domanda e cioè la mancanza di autenticità del testamento impugnato. TALE ONERE NON È STATO ASSOLTO DAGLI ATTORI. Ciò si evince semplicemente analizzando gli scritti difesivi avversari. In particolare: nell'atto di citazione si limitano a sostenere che “dall'esame della copia del testamento, si evince che esso presenta correzioni e/o cancellature; che la mano che ha redatto il testo – scritto con grafia incerta – non è la stessa che ha apposto in calce la firma, chiara e lineare” da ciò si conclude nella citazione che “tali evidenze consentono di ritenere che esso manca dell'autografia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 606 c.c. è nullo per difetto di forma”. In tale atto, controparte non allega una perizia di parte a sostegno di quanto afferma; non allega copia di scritture comparative; limitandosi a richiedere in modo generico ed esplorativo “l'ammissione di una C.T.U. grafica”. Nell'atto di intervento degli eredi dell'attrice, ugualmente, nulla viene

allegato e/o dedotto limitandosi le parti a riportarsi ai precedenti scritti difensivi. Anche nella memoria istruttoria di parte attrice nulla allega né articola mezzi istruttori. Quindi, parte attrice nulla prova circa quanto dalla stessa sostenuto in ordine alla mancanza di autenticità del testamento. Alla luce, pertanto, del sopra esposto principio dell'autorevole Corte di Cassazione, a Sezione Unite (intervenuta sul punto antecedente all'ordinanza di ammissione della C.T.U. del 17 luglio 2015), il Tribunale avrebbe dovuto rigettare de plano l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento e, comunque, non provata. Di qui, pertanto, l'erroneità della sentenza sotto un primo importante profilo. (2) Fermo quanto sopra esposto, la consulenza grafica espletata non sposta quanto sopra esposto in ordine alla necessità di rigettare la domanda di parte attrice per difetto di prova circa l'avversa eccezione di non autenticità del testamento. Ed invero, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che: il giudice del merito, seppur abbia disposto una consulenza grafica ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass., sez. lav., 20 maggio 2004 n. 9631). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione in riferimento alla consulenza grafica precisa "(...) in relazione a questo particolare elemento probatorio è da osservarsi che, anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza (...)" (Cass., sez. lav., 20 maggio 2004 n. 9631; Cass. Civ. 1 marzo 2002 n. 3009). In senso conforme si sono pronunciati anche i giudici di merito i quali hanno sostenuto che "(...) Avendo le indagini grafiche limitato valore probatorio perché prive del carattere di compiutezza e di assoluta certezza, in quanto, fondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti, è indispensabile riferirsi a tutti gli altri elementi di prova al fine di desumere le complessive ragioni del convincimento giudiziale (...)" (Conf., Trib. Milano 9 aprile 1998). Quindi: "(...) la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, LA CONSULENZA GRAFOLOGICA NON COSTITUISCE UN MEZZO IMPRESCINDIBILE PER LA VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE, POTENDO IL GIUDICE EVITARE DI FARE RICORSO AD ESSA OVE TALE ACCERTAMENTO POSSA ESSERE

EFFETTUATO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI O MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DI ALTRI MEZZI ISTRUTTORI (...)" (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881. Sul punto, si leggano ancora Cass. 17 dicembre 1999 n. 14227 ed id., 6 aprile 1981, n. 1940, Cass. pen. 20 gennaio 2003 n. 12839, ed id., 23 ottobre 1990.). Nel caso in esame, pertanto, la consulenza grafologica, a differenza di altre consulenze tecniche fondate su criteri scientifici, ha un limitato valore probatorio, in quanto priva di certezza scientifica. Il Tribunale, pertanto, in totale assenza di altre prove (prova testimoniale, prova documentale circa l'incapacità di intendere e di volere del testatore o di qualsiasi altro documentato volto a comprovare una non autenticità del testamento) non avrebbe potuto mai concludere nel senso di cui alla sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe, invero, dovuto procedere al rigetto dell'avversa domanda, in quanto, non fornita di supporto probatorio. Di qui, pertanto, l'erroneità della sentenza sotto un ulteriore non trascurabile profilo. (3) Neppure gli esiti della consulenza grafica espletata spostano la sopra detta conclusione (necessità di rigettare la domanda di parte attrice per difetto di prova circa la non autenticità del testamento). E' propria dall'analisi della consulenza tecnica d'ufficio grafica che si evince in modo inconfutabile come le conclusioni a cui il C.T.U. è giunto siano PRIVE di Per_11.

3.A Innanzi tutto, il sig. Per_1 era un soggetto che nel corso della sua vita – dai trenta ai cinquanta anni – come si evince dalle varie scritture di comparazione prese come riferimento - ha sempre apposto la sua firma in modo diverso (vedi pag. 19 della perizia – sul punto si confrontino le firme apposte dal sig. Per_1 nell'atto di compravendita del 1996 con quelle apposte sempre in altro atto di compravendita nel 2000, nessuno direbbe mai ad occhio nudo che sono state apposte dalla stessa persona, eppure, non è così). Quindi, se si esaminano le firme apposte dal Per_1 (cfr. sul punto pag. 9 della consulenza di parte del dott. Tes_1) nelle varie scrittura comparative, le stesse, sembrano fatte da tutte persone diverse anche se nella realtà della loro provenienza certa non vi è dubbio (le stesse sono state apposte su rogiti notarili, sul cartellino anagrafico, sugli specimen bancari nonché in Ospedale sulla cartella clinica). Da ciò deve concludersi, nel caso di specie, per "l'ampia variabilità grafica in cui si esprime il sig. Per_1 (Cfr. consulenza di parte Liviani). Lo stesso C.T.U. afferma che la scrittura del de cuius è contraddistinta da "un buon livello grafomotorio, ben caratterizzato da un alto indice di variabilità (...)" (Cfr. pag. 24 della C.T.U.). Anche e, soprattutto, per tale ragione, il Giudice di prima istanza non avrebbe dovuto mai fondate il proprio convincimento, esclusivamente, sulle conclusioni della consulenza grafica anche alla luce delle sopra dette precisazioni. 3.B Inoltre, il consulente d'ufficio ha ommesso di prendere in esame quali scritture comparative le firme apposte dal de cuius nella cartella clinica (forse le uniche da prendere come riferimento visto che temporalmente era quelle più prossime alla redazione del testamento) ciò affermando in modo alquanto discutibile che "le firme relative alle cartelle cliniche non possono essere utilizzate in perizia, poiché non è certo che siano autografe perché nelle pagine in cui sono state apposte manca il timbro dell'Ospedale. Ed in alcune di loro anche del medico oltre al fatto che proprio in cartella clinica si dice che il de cuius in quel momento non poteva firmare". Tale affermazione da parte di un tecnico del Tribunale è valutativa, priva di alcun elemento probatorio e, sicuramente mina l'attendibilità del suo operato se solo si considera che, invece, secondo il tecnico di parte della sig.ra

Pt_1 *“la firma è autografa in quanto il gesto che lo caratterizza è riconducibile ad alcune comparative come quella apposta in calce al consenso informato il 16 ottobre 2011 durante il ricovero all’Ospedale di Orvieto”.* 3.C Inoltre, la non attendibilità della perizia emerge sotto ulteriore aspetto. Il tecnico del Tribunale in ben 38 pagine di perizia non ha mai preso in considerazione le gravi condizioni fisiche in cui versava il de cuius e se le stesse, erano o meno, in grado di alterare il tratto grafico. Ed infatti, nella perizia di parte dell’odierna appellante, redatta dal dott. Tes_1 è emerso in modo chiaro e con altrettanto fondamento logico che il testamento è autentico e riconducibile alla mano del sig. Per_1 in quanto, le alterazioni descritte dal medesimo tra cui *“la pressione disomogenea, la velocità scritturale discontinua, la direzione che sale e scende, la dimensione non omogenea, segni filiformi, rigidi, con instabilità, sproporzioni anormali, ritocchi, sfilacciamenti di tratti, ovali con ammaccature e appiattimenti, sono da addebitarsi alla grave malattia oncologica di cui soffriva, di cui il sintomo prodromico è stato una lombosciatalgia da metastasi ossee. La difficoltà della stesura e le interruzioni, che rappresentano elementi extra grafici indispensabili, sono dichiarate da persone che hanno presenziato”.* 3.D Altro elemento che inclina e sicuramente mina l’attendibilità della perizia è la discrasia tra l’affermazione fatta dal C.T.U. all’udienza dell’11 marzo 2016 in cui sostiene *“le dinamiche di fondo di una scrittura, anche con grande variabilità nella forma, si riscontrato in termini identici nelle scritture di comparazione ed in particolare sono compatibili i rapporti proporzionali, le dimensioni, le larghezze e, soprattutto, la pressione di mano come è stato ampiamente illustrato nella relazione”* e quanto dal medesimo scritto a pag. 26 della perizia dove letteralmente afferma *“il confronto tecnico realizzato sulle firme e sul testo, è condotto su aspetti morfologici e dinamici della scrittura. Tale confronti ha fatto emergere chiare divergenze tra il ritmo, la scorrevolezza, la continuità scrittoria e tra alcuno gesti-tipo tra i due scritti a confronti”.* Anche tali contrastanti conclusione (nel verbale d’udienza sottolinea una compatibilità di fondo tra il testamento e le precedenti scritture, nonostante, nella perizia l’avesse esclusa) portano a concludere in ordine alla non attendibilità dell’intero elaborato peritale. * Quanto sopra esposto, avrebbe dovuto portare il Giudicante sicuramente a rigettare l’avversa domanda per difetto di prova (anche alla luce delle ulteriori ragioni sopra esposte) e non certo ad erigere la suddetta consulenza priva di valore di certezza scientifica e, soprattutto, caratterizzata da lacune e mancanze, addirittura a *“prova regina”* su cui fondare totalmente il proprio convincimento. In ogni caso, le osservazioni esplicate avrebbero dovuto indurre il Giudice di prima istanza ad una maggiore prudenza e cautela probatoria attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi probatori oltre quello meramente tecnico-calligrafico che notoriamente non assurge a scientificità in ragione della pregnante connotazione soggettiva della valutazione tecnica. Di qui, pertanto, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova e, senza con ciò invertire l’onere probatorio posto a carico di parte attrice, si richiede di disporre un rinnovo della perizia grafico con la nomina di uno specialista medico patologo-grafologo che tenga, ovviamente, conto delle osservazioni del tecnico di parte della sig.ra Pt_1 e delle sopra dette incongruenze. (4) Fermo tutto quanto sopra esposto, la sentenza è, comunque, nulla per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 del c.p.c. Pur essendo noto il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza è

adeguatamente motivata anche nel caso in cui si limita a riportare e ad aderire alle conclusioni del CTU è evidente che lo stesso non è applicabile al caso in esame. Come sopra esposto, invero, il Giudice, non essendo la consulenza grafologica un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento anche su altri elementi probatori (non esistenti nel caso in esame). Quindi, avrebbe dovuto concludere per il rigetto della domanda. Così non è stato, in quanto, il Tribunale ha, addirittura, riportato tra virgolette l'intero testo della perizia in modo acritico in violazione del suddetto principio di onere probatorio e, soprattutto, di motivazione. Tra l'altro, nella denegata ipotesi in cui, l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse tale sentenza adeguatamente motivata (per di più facendo riferimento al contenuto di una perizia tecnico-calligrafica che notoriamente non assurge a mezzo di prova non essendo caratterizzata da scientificità) si arriverebbe all'assurdo secondo cui la motivazione di una sentenza si ridurrebbe "ad un'apodittica affermazione di congruità dei risultati della consulenza", quando, al contrario, ciò che rileva "ai fini di una motivazione compiuta" è "il perché dell'adesione prestata dal giudice a tali risultati" (in senso conforme V. Evangelista, voce "Motivazione della sentenza civile", in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 167; più recentemente Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 891 ss. ha ravvisato nella garanzia costituzionale del giusto processo il fondamento del "corretto ed equilibrato" orientamento che attribuisce all'organo giudicante, anche in caso di adesione alle conclusioni dell'ausiliare, il compito di fornire una "particolareggiata motivazione"). Di qui, pertanto, la nullità della sentenza per palese difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c.».

Le censure non hanno pregio.

E' vero che le Sezioni unite della S. C. hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa» (Cass. 15-6-2015, n. 12307; orientamento confermato dalla giurisprudenza successiva).

Tuttavia, la prova della non autenticità del testamento olografo ben può essere desunta dalla sola consulenza grafologica, ove non contrastata da altri elementi probatori, nella specie, in effetti, non acquisiti (cfr.: Cass. 17-8-2022, n. 24835, in motivazione; Cass. 15-1-2018, n. 711, la quale in motivazione ha ritenuto che fosse stato «assicurato che l'accertamento della nullità avvenisse secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, consentendo di addivenire all'accertamento della nullità sulla base dell'istruttoria svolta, ed in particolare alla luce degli esiti della CTU»; Cass. 27-1-2009, n. 1903: «Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione»; Cass. 29-9-1959, n. 2630: in tema di verifica di scritture private, non escluso il testamento, «la perizia grafica ed il controllo delle scritture di comparazione costituiscono il mezzo di prova più adatto alle peculiari esigenze dell'indagine»).

Nella specie, per fugare i pur «ragionevoli dubbi sulla validità del testamento

olografo del de cuius **Per_1**, questa Corte, con ordinanza in data 6-10-2021, ha disposto «la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, affidando ad un collegio di esperti il seguente quesito: “dicano i c.t.u.: se il testamento datato 10 ottobre 2011 attribuito a **Per_1** (nato a Terni il 13-11-1958, deceduto in Orvieto il 26-10-2011), pubblicato dal notaio **Persona_4** in Terni il 3-11-2011 (rep. 59710, racc. 14747), sia stato scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del predetto de cuius”».

I nominati c.t.u. (prof. **Persona_10** medico chirurgo, specialista in Medicina legale, e dott. **Persona_9** grafologo psicologo) hanno depositato in data 22-9-2022 relazione scritta, nella quale hanno così conclusivamente risposto al quesito: «Il testamento datato 10 ottobre 2011 pubblicato dal notaio **Persona_4** in Terni il 3-11-2011 (rep. 59710, racc. 14747) non é stato scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del predetto de cuius sig. **Per_1** nato a Terni il 13-11-1958 e deceduto in Orvieto il 26-10-2011. Pertanto il su citato testamento è apocrifo. Si ritiene lo stesso il prodotto grafico derivato da un processo imitativo, effettuato da parte di chi era in possesso di firme o scritture autografe del sig. **Per_1** e conosceva le sue problematiche di salute». Le riportate conclusioni dei c.t.u. – coincidenti con quelle della c.t.u. espletata in primo grado – sono sorrette dalle seguenti argomentazioni. *«CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI. Dalla disamina delle cartelle cliniche visionate relative al ricovero presso il presidio di Amelia e di Orvieto ove il Sig. **Per_1** decedeva in data 26.10.2011, emergono alcuni aspetti clinici e medico legali fondamentali. In primis che, nel periodo antecedente il ricovero del 17.10.2011 presso il residio di Amelia, nonostante le numerose patologie che sono state successivamente diagnosticate, il sig. **Per_1** ra completamente autonomo e privo di alterazioni delle sue funzioni mentali e comportamentali. Al momento del ricovero, infatti, risultava affetto da lombosciatalgia persistente da circa 20 giorni ma non presentava alterazioni della coscienza, della memoria, né tantomeno era affetto da un quadro clinico con patologie multiorgano che potessero influenzare e/o alterare il suo stato di coscienza. Durante il ricovero al presidio di Amelia, vengono effettuati approfondimenti strumentali che evidenziano metastasi diffuse con ripetizioni ossee vertebrali e una insufficienza respiratoria acuta. In tale sede veniva richiesto consenso al trattamento terapeutico (19.10.2011) e consenso al trattamento dei dati personali, nel primo è riportata annotazione “molto sofferente non riesce a firmare” ma in realtà viene apposta firma che verrà più approfonditamente analizzata dal collega grafologo. Nel secondo consenso è presente sempre firma del paziente rilasciata in data 17.10.2011. In ambedue i casi, lo stato del paziente era tale da non alterare significativamente i meccanismi di automazione del sistema nervoso centrale per quanto riguarda la scrittura. Come da anni è dimostrato, tutto nel grafismo è strettamente dipendente dal cervello e risente pertanto di malattie legate ad esso. Ad esempio, un soggetto portatore del Morbo di Parkinson o di altra malattia cronica neurologica degenerativa, presenterà caratteristiche grafiche della patologia: rigidità, lentezza, tremori. Nel caso del Sig. **Per_1** seppure affetto da patologia gravissima e irreversibile che lo ha portato all'exitus, questo non incideva sulle sue capacità centrali tali da portare a modificazioni della scrittura o adulterazioni della sua volontà. Relativamente alla seconda cartella, quella del ricovero presso l' **Organizzazione_6** di*

Orvieto, ove il Sig. *Per_1* è stato trasferito, si evince un aggravamento della funzione respiratoria seppure lucido e collaborante. I due consensi espressi all'Ospedale di Orvieto in data 25.10.2011 e per effettuare TC cranio e in data 26.10.2011 per fornire informazioni ai familiari, erano firmati in un periodo temporale ove le condizioni del paziente erano gravissime tanto da condurlo in breve tempo dal trasferimento ad uno stato soporoso ed al ricovero in rianimazione. Appare evidente come in questa seconda fase (25-26 ottobre) il paziente fosse in uno stato talmente aggravato (che ha condotto all'exitus) da inficiarne apprezzabilmente la possibilità di firmare. **PREMESSA METODOLOGICA GRAFOLOGICA.** Fare una premessa metodologica ha la funzione fondamentale di permettere al lettore di seguire le varie fasi dell'indagine e di comprendere la metodologia utilizzata. La caratterizzazione della grafia è possibile perché la scrittura è la viva manifestazione di un complesso ed organizzato processo ideativo-esecutivo nel quale gli impulsi grafo-dinamici, elaborati a livello cerebrale e canalizzati lungo le vie preposte alla loro trasmissione, sono veicolati al sistema artro-muscolare coinvolto nell'atto scrittorio. Il metodo di analisi utilizzato nel presente elaborato integra l'approccio proprio del metodo grafologico dove, comunque, non si esprimeranno valutazioni sulla personalità dello o degli scriventi, con i principi del metodo grafonomico o segnaletico-descrittivo, approfondito dal prof. *Per_12*

[...] La prima fase dell'indagine grafica consisterà nell'osservazione e descrizione delle scritture oggetto di indagine e di quelle in comparazione, al fine di valutare se si è in possesso di termini di confronto. Quindi si passa ad identificare le caratteristiche generali e particolari che la rendono uniche e riconoscibile tali grafie. L'ispezione delle grafie concernerà, quindi, lo studio di caratteristiche formali, quali: la pressione, la continuità, le grandezze, l'angolosità, le inclinazioni assiali, l'accuratezza, in sintesi la fisionomia della scrittura, nonché l'individuazione di particolarità grafiche, idiotismi, espressione di una caratterizzante gestualità istintiva. Si ricercheranno tutti quegli elementi grafici la cui presenza rende difficile sia la falsificazione che la dissimulazione e che assumono un alto valore identificativo. Sono proprio i segni meno visibili e la loro combinazione a conferire al ductus una propria fisionomia, difficilmente imitabile dal falsario che riconosce soltanto gli elementi evidenti di una scrittura e non il dettaglio. Così, questi segni, minuti e secondari ma persistenti e ricorrenti, uniti all'identificazione di altre costanti significative determinano un accertamento probante e conducente. A questa fase seguirà l'esame comparato fra le caratteristiche proprie della grafia in verifica e l'identità grafica emersa dalle comparative, ossia gli elementi propri della grafia che si pone a confronto. Si cercheranno tutte le possibili corrispondenze grafiche con l'intento di chiarire l'eventuale identità di mano dei documenti in esame. Il caso in esame è relativo ad un Testamento olografo. La Consulenza su un Testamento Olografo è sicuramente una delle indagini più delicate. Infatti, non solo si richiede una conoscenza approfondita del processo scrittorio in modo da saper considerare l'età le eventuali patologie o la particolare condizione emotiva di chi va a stilare un Testamento, ma è soprattutto necessario conoscere e sapere bene esaminare la neurofisiologia del gesto grafico. Infatti, è possibile modificare la propria grafia per imitarne un'altra ma questo tentativo lascerà sempre nel prodotto grafico alcune tracce che consentiranno di riconoscere l'intento falsificatorio. Verranno ricercati negli scritti in verifica quelle

caratteristiche, quei contrassegni, quei personalismi, quei determinanti presenti negli scritti autografi ed espressione di uno specifico gesto scrittorio, individuale ed identificabile. L'indagine così svolta consentirà di giungere ad un giudizio finale che, nella misura in cui tale metodica verrà correttamente seguita, porterà ad uguali conclusioni chiunque voglia analizzare le medesime scritture. TESTAMENTO IN VERIFICA. Il testamento in verifica viene di seguito riprodotto. Il testamento olografo, pubblicato dal notaio **Persona_4** in Terni il 3-11-2011 (rep. 59710, racc. 14747) e datato "10 ottobre 2011", consiste in un foglio bianco, formato A4, manoscritto su una facciata per cinque righe con penna a sfera ad inchiostro nero. Lo scritto, tracciato nel terzo superiore del foglio, inizia con la parola "Guardea" e, al termine delle convenzioni, con la firma a nome "**Per_1**" e, di seguito, viene riportato: "Guardea 10 ottobre 2011 Io sottoscritto **Per_1** nato a Terni il 19/11/1958 nomino mia erede universale la mia compagna **Parte_1** nata a Roma il 24/09/1960 **Per_1**". L'ispezione strumentale è stata effettuata in occasione delle operazioni peritali del 15.12.2021, svolte presso lo studio del notaio **Per_4** alla presenza dei CCTT delle parti con microscopio multispettrale Forinst modello MSM a luce radente ed incidente, ai raggi IR fino a 900 nanometri (nm) ed ai raggi UV (254 nm/365nm). Ai raggi ultravioletti non ha evidenziato tracce di natura chimica e dall'ispezione ai raggi infrarossi sono emersi i normali effetti di luminescenza, essendo i tracciati grafici assorbiti in base alla composizione dell'inchiostro ed alla lunghezza d'onda. Non sono state riscontrate, inoltre, tracce di grafite. Tuttavia nel Testamento in verifica si ritrovano: anomale soste e riprese del tratto, correzioni a penna, ripassi, lettere intersecate, rigidità e rabberci del tratto. Tutti aspetti di cui renderemo conto nel prosieguo della relazione. La strumentazione impiegata per l'acquisizione delle immagini è consistita in: Scanner Lide 400, Fotocamera Nikon D5300, Fotocamera Canon IXUS 185, Microscopio digitale 1080P 50x – 1000x e microscopio multispettrale modello HS3B. Tutte le immagini sono sviluppate in digitale e variamente ingrandite per una migliore efficacia dimostrativa, rispettando i rapporti e le proporzioni. Si precisa che lo studio analitico e comparativo, pur condotto adoperando tutte le autografe, sarà illustrato selezionando i campioni più idonei e significativi per evidenziare gli indici rilevati. ESAME DEL TESTAMENTO IN VERIFICA. Si procederà, di seguito, alla disamina del testamento nelle sue parti costitutive: testo, data e firma. Il testamento in verifica, verrà indicato globalmente come X ed ulteriormente distinto in: data, testo e firma. Lo scritto del testo, in una anomala disposizione spaziale, si estende a ridosso del bordo superiore del foglio; la firma risulta apposta sulla parte medio/destra del foglio. Nella grafia del testo si evidenzia un ritmo disturbato, una anomala disposizione spaziale, parole e lettere destrutturate si alternano a parole e lettere chiare e leggibili. L'esecuzione è globalmente lenta. Il movimento, nonostante alcune lettere dinamiche è globalmente controllato e scarsamente dinamico. Il tutto conferisce un aspetto confuso ed irregolare alla scrittura del testo. DESCRIZIONE DEI CARATTERI GENERALI DEL TESTO IN VERIFICA. Proseguendo nella descrizione del documento in verifica: - la direzione degli assi letterari risulta disomogenea nella data e nel testo, ove si alternano diverse inclinazioni, mentre, nella sottoscrizione, si presenta una costante e regolare pendenza a dx (riproduzione con scanner 1200dpi). - andamento sul rigo. Data e testo presentano

un andamento disomogeneo rispetto al rigo di base, mentre la firma segue un andamento lievemente ascendente (riproduzione con scanner 600dpi). - CP_10 . Nella grafia (Data, Testo e Firma) si alterna in modo disorganizzato il calibro grande, medio e piccolo, questa disomogeneità contribuisce a conferire allo scritto un aspetto disordinato e disorganizzato (riproduzione con scanner 1200dpi). - La pressione si presenta in genere con scarse variazioni nei tratti ascendenti e discendenti. Nella firma si evidenzia una maggiore marcatura del segno, come, anche nella grafia del testo, alcune parole presentano una maggiore intensità pressoria, vds. fig. 11 (riproduzione scanner 1200dpi). - Le ampiezze (largo di lettere, tra lettere e tra parole), sia nella data che nel testo, risultano globalmente disomogenee con il prevalere, nella conformazione degli ovali, di una maggiore larghezza (riproduzione scanner 1200dpi). Diversamente, nella firma prevale la strettezza sia delle lettere che della larghezza tra queste, accentuata dalla stretta conformazione degli ovali. - CP_11 Il tracciato sia nella data che nel testo risulta staccato, con qualche raggruppamento: La firma risulta raggruppata nella coesione, con anomali stacchi e riprese del tratto (riproduzione scanner e microscopio). Nel rapporto forma/movimento la data ed il testo si caratterizzano per la prevalenza di forma a causa dello scarso movimento. Il movimento è frenato dalla lentezza esecutiva e dallo staccato a cui si interpongono parole e tratti dinamici, aspetto quest'ultimo che approfondiremo nel prosieguo della relazione (riproduzione scanner). La firma, al contrario di quanto si evince dalla data e dal testo, si connota per l'apparente dinamicità (sono comunque presenti stacchi e riprese del tratto che ne frenano la dinamicità) esaltata dal tratto finale lanciato. Nella firma ritroviamo la caratteristica fisionomia della lettera "a" che è presente sia nel toponimo della data che nel testo (fig. 21). Inoltre, la modalità esecutiva dell'allungo superiore che va a formare il puntino della lettera "i" del cognome "Per_1", analogo sia nelle generalità presenti nel testo, che nella firma (fig. 22).

DESCRIZIONI CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLO SCRITTO IN VERIFICA. Lo scritto in verifica che si connota per il suo andamento grafico stentato, in cui correzioni, ripassi, rigidità del tratto e rabberci si intervallano a momenti in cui lo scritto sembra meno disturbato, dinamico e con tratti lanciati presenta delle anomalie grafiche nella data e nel testo che meritano di essere analizzate: Nella data si evidenziano discrepanze presenti addirittura nella stessa parola. Nel nome "Ottobre", la prima parte "Otto", sebbene staccata tra le lettere, dimostra un tratto dinamico a cui segue però la lettera "b" che si presenta rigida, eseguita in due parti e dal tratto segmentato, ed ancora il bilittere seguente "re" collegato, personalizzato e dinamico (fig. 23). L'indicazione dell'anno "2011", barrato con un tratto calcato e deciso, è stata eseguita inizialmente indicando con gesti rapidi e continui la cifra "20". La stessa cifra, nella riproposizione corretta dell'anno, è stata delineata con movimenti trattenuti, tremolanti e con la poligonatura dell'ovale precedentemente perfettamente ellittico (fig. 24) evidenziando un comportamento grafologicamente contraddittorio. La medesima considerazione può farsi per la cifra "1" presente in ambedue le date apposte, errata e corretta, ma con profilo e dinamica esecutiva diversa. Analoghe incoerenze sono riscontrabili nel testo dove, a parole vergate con fluidità e sinergia dei movimenti flessivi ed estensivi, si succedono altre connotate da anomala difficoltà grafomotoria (segue fig. 25). Sono presenti tratti accessori che con gesto rapido vanno a completare in modo incongruo il

grafema eseguito con movimento controllato: Medesime lettere o tratti tracciati con movimento dinamico e veloce si alternano ad altri eseguiti con movimenti volutamente incerti, a rabberci del tratto ed alla duplicazione dello stesso. Nella stessa riga del testo sono presenti al contempo incoerenze rispetto al grado di fluidità grafica: Sono presenti: - ripassi, correzioni, lettere intersecate ed anomali stacchi di penna e riprese del tratto; - cancellature eseguite con gesto deciso e tratto energico. In relazione all'esame particolareggiato della firma si evidenzia un'asta iniziale pendente, dal tratto energico ma dal finale tronco che precede l'avvolgimento destrogiro della maiuscola del cognome che va ad intersecarlo. Quest'ultima presenta un minuscolo gancio di avvio. Un gancio iniziale connota anche l'avvio del tratto allungato che dà inizio alla seconda parte della firma: " Per_1 . La firma risulta raggruppata nella coesione, con stacco e ripresa del tratto all'interno del nome " Per_1 (segue fig. 34- scanner e micr.). Il puntino della lettera "i" del cognome " Per_1 , di forma concava e preceduto da un tratto in parte aereo verso sinistra che, dopo un repentino cambio di direzione, gli conferisce una caratteristica forma concava. PRIME CONCLUSIONI. Al termine di questo primo esame, interno alla scheda testamentaria e finalizzato a riconoscerne o meno la coerenza del ductus tra le sue parti sostanziali, possiamo dire di aver rilevato delle notevoli discrepanze tra la firma ed il resto dello scritto: data e testo. Tali incongruenze riguardano in special modo la diversa dinamica esecutiva, l'inclinazione, il rapporto forma/movimento, la conformazione degli ovali, il tratto slanciato finale mai presente nel resto dello scritto. Comunque, nonostante le apparenti difformità, dovute ad una differente tipologia di esecuzione, alcuni particolari identificativi espongono che testo, data e firma sono il prodotto grafico di un'unica mano. Questa asserzione consegue all'aver individuato nella data, nel testo e nella firma quegli analoghi gesti minuti della grafia, altamente identificativi, che, proprio in virtù della loro fuggevolezza, sono testimonianza di quei movimenti espressivi spontanei e personalizzanti del ductus (vds fig. 21 e 22 pagg. 33 e 34). L'identità di mano ci consente di proseguire nella verifica del documento pur disponendo di scritti comparativi limitati a delle firme vergate dal de cuius. Tanto più che le firme autografe del Sig. Per_1 sono anteriori e coeve alla data del Testamento in verifica nonché sono esaustive per quantità. PRESENTAZIONE DELLE SCRITTURE COMPARATIVE. Le scritture comparative ammesse dal Tribunale in primo grado e disponibili per l'espletamento dell'incarico, come riportato nel verbale di operazioni peritali del 24 novembre 2021, sono: - Atto di compravendita 1996, del 30 dicembre rep. 67166. Racc. 167446 per notar Persona_6 - Atto di compravendita del 18.07.2000 rep. 73306 racc. 20102 per notar Persona_6 - Libretto nominativo emesso in data 17.07.2000; - Specimen bancario emesso in data 17.07.2000; - Cartellino relativo alla carta di identità n. Numero_1 del 04.04.2008 rilasciata dal comune di Roma; - Cartella Org_7 dell' Organizzazione_8 del 19.10.2011 e 17.10.2011; - Cartella Clinica dell' Org_4 di Orvieto del 25.10.2011 e 26.10.2011. Di seguito presenteremo le firme del defunto Sig. Per_1 estratte dai sopra indicati documenti. ELENCO FIRME COMPARATIVE. In tutte le firme comparative il patronimico precede la parte nominale, Per_1 risultando quindi una peculiarità del modo di vergare le sottoscrizioni del de cuius: - N. 3 firme apposte su Atto di compravendita 1996, del 30 dicembre rep. 67166. Racc. 167446 per notar Persona_6 (ripr. scanner

1200dpi): - N. 3 firme apposte su Atto di compravendita del 18.07.2000 rep. 73306 racc. 20102 per notar *Persona_6* (ripr. scanner 1200dpi): - N. 5 firme su Libretto nominativo emesso in data 17.07.2000 (ripr. foto): - N1 firma apposta su Specimen bancario emesso in data 17.07.2000: N. 1 firma apposta su Cartellino relativo alla carta di identità n. *Numero_1* del 04.04.2008 rilasciata dal comune di Roma (ripr. scanner 1200dpi): - N. 2 firme apposte sulla Cartella Clinica dell'Osp. *Parte_4* [...] del 17.10.2011 e 19.10.2011 (ripr. scanner 1200dpi): C6a - Osp. di *Pt_4* 17.10.2011: Consenso al trattamento dei dati personali C6b Osp. di *Pt_4* 19.10.2011: Dichiarazione di consenso informato N. 2 firme apposte sulla Cartella Clinica dell'Osp. Di Orvieto del 25.10.2011 e 26.10.2011 (ripr. scanner 1200dpi): C7a - Osp. di Orvieto 25.10.2011: Dichiarazione di consenso informato C7b 26.10.2011 Ospedale di Orvieto: Autorizzazione trattamento dati Personali. ESAME DELLE FIRME AUTOGRAFE DEL SIG. *Per_1*. Premessa. Le firme autografe del Sig. *Per_1* [...] in comparazione fanno riferimento ad un periodo che va dal 1996 al 2011, quindi un periodo relativamente ampio della sua vita che consente di avere una panoramica in merito all'evoluzione del suo grafismo. In particolare, le firme presenti nelle cartelle cliniche degli ospedali di *Pt_4* e Orvieto, in calce alle autorizzazioni al trattamento dei propri dati, sono state apposte nel periodo che va dal 17 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011, perciò tutte in un periodo compreso di 15 giorni rispetto alla data presente nel testamento (10 ottobre 2011). Queste sottoscrizioni, quindi, acquisiscono un particolare rilievo quali espressione del ductus proprio del Sig. *Per_1* in quella particolare fase temporale antecedente di pochi giorni alla sua morte (26 ottobre 2011). Per questo motivo, nel prosieguo dei lavori, verranno considerate il prioritario punto di riferimento comparativo nel confronto con la firma presente nella scheda testamentaria. Nel complesso, le firme in comparazione evidenziano una buona variabilità di forma ed un buon livello grafico. Si esaminano nelle firme autografe due modalità di apposizione: firme chiare e leggibili, presenti negli atti di compravendita, con lettere dal profilo scolastico (C2a) o scarsamente personalizzate (C1a) e firme personalizzate, contratte e scarsamente leggibili (fig. 37). Si fa presente che nelle firme degli atti notarili, probabilmente, la prevalenza della forma rispetto alla velocità esecutiva è da ricondurre ad una possibile richiesta di leggibilità: Le firme presentano, inoltre, le seguenti caratteristiche grafiche: - Continuità, da legata a raggruppata-calibro medio/grande: - largo di lettere e tra lettere per quanto riguarda le firme comparative fino al 2008 (C1a). Nelle sottoscrizioni coeve prevale lo stretto di lettere e tra lettere (C7a): - pressione media, con alleggerimenti posizionati nei tratti ascendenti. Risulta più calcata nelle coeve: - direzione degli assi letterari verticale e pendente; rigo di base prevalentemente rispettato: - movimento prevalentemente dinamico. - Rapporto forma/movimento. Decisa prevalenza di movimento e rapidità esecutiva, fanno eccezione le firme apposte sugli atti notarili, che si presentano a prevalenza di forma, in quanto probabilmente il Notaio ha richiesto di scrivere in modo chiaro e leggibile. PARTICOLARI DELLE FIRME IN COMPARAZIONE. Le maiuscole iniziali, "M", risultano in genere personalizzate, amplificate con avvolgimenti caratteristici e diversificati nelle fasce di età testimoniate dalle comparative. Nelle firme coeve, presenti nelle cartelle cliniche, questa personalizzazione risulta evidente nella firma del 19 ottobre 2011 (C6b), vergata nel corso del primo ricovero presso l'Ospedale di

Pt_4 avvenuto 17 gg prima di morire e 9 gg dopo la data apposta sul testamento. L'autore esegue l'iniziale del cognome con la medesima gestualità già evidenziata nella firma del 2008 (C5). Come allora, delinea il profilo dell'iniziale maiuscola con movimenti alternati destrogiri e sinistrogiri che determinano due caratteristiche occhielli. Ne consegue che, nonostante in questa comparativi (C6b) la maiuscola risulti più serrata nella conformazione rispetto a quella presente nella comparativa del 2008 (C5), queste condividono il medesimo profilo ideativo e gestuale (fig. 45). - Il puntino sopra la lettera "i", quando è presente, è apposto verticalmente alla lettera, con gesto sopraelevato e finale a gancetto, dopo morbido risvolto, o puntiforme. Questo ad eccezione della comparativa ^{Org} relativa all'atto di compravendita dove la firma rispondeva ad esigenze di leggibilità: - Le comparative vergate in banca (^{Org_10}) presentano il tratto terminale allungato con minuscolo gancio o finale ingrossato: - Le firme apposte in occasione dei ricoveri ospedalieri (17-26/10/2011), coeve alla data del testamento (10/10/2011), non presentano stacchi infraletterali nel cognome. La comparativa C7a è stata eseguita senza soluzione di continuità tra cognome e nome. Inoltre, tutte presentano un'asta pendente sovradimensionata che connota le maiuscole iniziali: - Rapporto forma/movimento. Decisa prevalenza di movimento e rapidità esecutiva, fanno eccezione le firme apposte sugli atti notarili, che si presentano a prevalenza di forma, in quanto probabilmente il Notaio ha richiesto di scrivere in modo chiaro e leggibile. CONFRONTI TRA IL GRAFISMO IN VERIFICA ED IL GRAFISMO AUTOGRAFO DEL SIG. ^{Per_1} (Il grafismo in verifica viene siglato con il colore rosso, l'autografo con il blu). Come precedentemente esposto, sebbene la firma apposta sul Testamento si presenti disomogenea al testo per la diversità di forma, permangono tra testo, data e firma le caratteristiche grafiche identificative che consentono di poter affermare che l'intero Testamento in verifica è stato scritto, datato e firmato da un'unica mano. In base agli esami effettuati in merito alle caratteristiche grafiche, si può riconoscere che la firma presente nel testamento, come alcune delle comparative, risulta legata, stretta di lettere con calibro che va da medio a grande, assi verticali pendenti e prevalenza di movimento. Risulta invece solo apparente la rapidità esecutiva. Infatti, stacchi infra-letterali non presenti nelle comparative ma evidenti nel cognome in verifica e momenti di incertezza contrassegnati da piccoli bottoni di sosta, ne hanno rallentato l'esecuzione (segue fig. 49). Andando più nello specifico, si riscontra una evidente somiglianza solo formale tra la sottoscrizione in verifica ed una delle comparative coeve, ossia la firma apposta sul consenso informato del 19.10.2011 presente nella cartella clinica dell'ospedale di Pt_4 (C6b). Nella sottoscrizione in verifica è evidente come si sia voluto riproporre la caratteristica maiuscola iniziale bene espressa nella coeva comparativa (C6b) ma la sua esecuzione ed il risultato che ne consegue non ne rispettano l'engramma mentale né il gesto grafico. Nella firma comparativa all'iniziale avvio della curva destrogiri (freccia rossa) seguono più movimenti sinistrogiri (freccia blu) che vanno a formare due ovali ellissoidali asimmetrici contenuti nell'ansa iniziale della firma, mentre, in quella in verifica il tutto si riduce ad una prevalenza di gesti destrogiri che determina un'unica asola (fig. 51). Inoltre, si sottolinea la differente conformazione del puntino, nella comparativa inglobato nella "i" finale del cognome "Per_1". Nel confronto con il nome si evidenziano differenze sostanziali che vanno ad inficiare la somiglianza di forma: -

*Sono differenti l'estensione della firma (maggiori gramma nella firma in verifica), - largo di lettere differente, - maggiori stacchi e punti di sosta nella firma in verifica - differente tratto finale. Come precedentemente evidenziato le firme comparative non presentano distacchi all'interno delle parti che la compongono, nella sottoscrizione in verifica si individuano stacchi di penna innaturali dovuti ad incertezza, nonché anomale riprese del tratto e rabberci dello stesso. Notiamo differenze sostanziali anche nei tratti finali. Mentre in tutte le comparative è riconoscibile uno spontaneo completamento del tratto finale del nome **Per_1**, senza interruzioni e con un unico movimento, nella firma in verifica il tratto terminale prolungato è stato aggiunto all'ovale, determinando uno stacco a cui è seguito l'aggiunta del gramma terminale ascendente (segue fig. 53). VALUTAZIONI E CONCLUSIONI. Dai confronti effettuati tra la grafia in verifica e la grafia comparativa del Sig. **Per_1** emergono differenze strutturali sostanziali. Sono differenti: - il processo grafo dinamico, - il gesto grafico, - la maggior parte delle caratteristiche grafiche generali - le caratteristiche grafiche particolari e strutturali di dettaglio. Si evidenzia che alcune similarità di forma tra la firma comparativa C6b e la firma in verifica, considerate le rilevanti differenze sostanziali, avvalorano la tesi imitativa. Infatti, "la forma" è la caratteristica principale che l'imitatore/imitatrice riproduce. L'imitatore o imitatrice tiene anche conto delle reali circostanze della persona della quale va ad imitare la grafia. Infatti, il testo del documento in verifica è stato apposto cercando di imitare un grafismo patologico o perlomeno sofferente a causa di una malattia della quale probabilmente si era a conoscenza. Nell'imitare la firma, invece, si è cercato di riprodurre delle firme rapide e veloci delle quali probabilmente l'imitatore/imitatrice aveva copia oppure era a conoscenza. Ciò spiega l'apparente differenza che si rileva tra la grafia del testamento in verifica la data e la firma sottostante apposta. In realtà, aldilà della forma e delle modalità di scrittura, le caratteristiche grafiche sostanziali si rilevano le stesse in tutto il grafismo in verifica. Pertanto l'intero testamento in verifica si ritiene apposto da un'unica mano che non è quella del Sig. **Per_1**. Per quanto esaminato, dimostrato ed espletato, l'intero testamento in verifica non appartiene alla mano del Sig. **Per_1**.*

I c.t.u. hanno, poi, così esaurientemente e convincentemente risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante, dott. **Per_13** **Persona_14** (grafologo).

«PUNTO 1. Il Dott. **Per_14** così si esprime, riportando le osservazioni formulate in sede di o.p. del 19/01/2022: "Ill.mo Collegio, facendo seguito alle operazioni peritali tenutesi nella giornata di ieri, invio la presente per segnalarVi che tra i file, gentilmente prodotti dalla dott.ssa **Per_15** quelli denominati "Deposito" riproducono una firma che non compare tra quelle utilizzate nel giudizio di primo grado (cfr c.t.u. pagg.5-6). Le firme comparative, indicate anche nell'istanza autorizzata in data 02.02.2022, non contengono quindi quella denominata "Deposito", pur essendo anch'essa attinente al medesimo rapporto relativo al Libretto di deposito n. 100116 (cfr p.e.c. del 23.02.2022). Fermo restando il fatto che nella relazione preliminare il Collegio non era tenuto a rispondere a quanto sopra, rimane comunque l'opportunità di dare atto delle osservazioni formulate, in particolare laddove hanno evidentemente avuto la finalità di scongiurare una possibile causa di nullità diretta della consulenza d'ufficio dovuta ad

un potenziale utilizzo di firme comparative non autorizzate”. RISPOSTA. Premesso che la firma di deposito, contestata dal ctp Dott. Per_14 non è in alcun modo presente in atti, si rileva che in sede di o.p. del 24/12/2021 nel confermare i documenti comparativi, assente la già citata firma di deposito, alcuna osservazione od opposizione venne posta dal Dott. Per_14 presente alla riunione. Di contro alcun accenno alla stessa viene espresso nella ctu di primo grado della Dott.ssa Persona_5.

PUNTO 2. A pag 3 delle osservazioni il CTP dott. Per_14 espone che il collegio non abbia inserito nella bozza i verbali delle o.p. RISPOSTA. Copia dei verbali delle operazioni peritali è stata consegnata direttamente ai cc.tt.pp. Pertanto si è ritenuto superfluo allegarli alla bozza. I suddetti verbali verranno depositati in originale unitamente alla ctu definitiva. D'altronde, a comprova dell'acquisizione dei verbali delle o.p. consegnate ai cc.tt.pp. si fa riferimento alle copie degli stessi inserite dal dott. Per_14 nelle sue osservazioni.

PUNTO 3. Nel merito delle “tre diverse modalità espressive con le quali il soggetto ha apposto la propria sottoscrizione presso l'anagrafe ed il suddetto notaio”, più volte espresse dal ctp dott. Per_14 pag. 3 e 4 delle osservazioni così si risponde: RISPOSTA. La diversa esecuzione delle firme comparative, comunque riconducibili alla stessa mano del de cuius, sia per le caratteristiche grafiche, sia per la documentata autenticità delle stesse, è stata più volte esplicitata dal Collegio. A tale scopo si riproduce la pag. 56 della ctu: “Nel complesso, le firme in comparazione evidenziano una buona variabilità di forma ed un buon livello grafico. Si esaminano nelle firme autografe due modalità di apposizione: firme chiare e leggibili, presenti negli atti di compravendita, con lettere dal profilo scolastico (C2a) o scarsamente personalizzate (C1a) e firme personalizzate, contratte e scarsamente leggibili (fig. 37). Si fa presente che nelle firme degli atti notarili, probabilmente, la prevalenza della forma rispetto alla velocità esecutiva è da ricondurre ad una possibile richiesta di leggibilità: pag. 56 della ctu.

PUNTO 4. A pag. 29 e seguente delle osservazioni il ctp così si esprime: “Nella relazione d'ufficio si sancisce la diversità senza aver tenuto conto né dell'intera scheda testamentaria, né di tutte le comparative: come facilmente rilevabile nella tav. n. 12. Sempre nella suddetta tavola abbiamo voluto proporre anche delle altre lettere “a”, oltre a quelle riprodotte nelle tav. n. 4-5, per dimostrare che nella “bozza” non si è adeguatamente esaminato il testo soprastante la firma, limitandosi ad affermare che sono entrambi della stessa mano, per poi concentrarsi sulla presunta falsità della firma per poter implicitamente applicare una proprietà transitiva inopportuna in ambito peritale (vista anche la complessità del caso in esame): se testo e firma sono della stessa mano, e la firma è falsa, allora lo sarà l'intero testamento. Con questo tipo di dimostrazioni abbiamo raggiunto l'apice del soggettivismo, è infatti bene ricordare che nella “bozza” i c.t.u. ricordano più volte (cfr pagg. 48 e 64) che testo e firma sono di un'unica mano, auto-esimendosi così dalla necessità di espletare confronti rigorosi tra il testo e le comparative, e optando per l'adozione di una metodica del tutto autonoma in chiaro contrasto con i dettami in materia (cfr riferimenti bibliografici citati nel paragrafo “Accertamenti espletati”). L'errore commesso risulterà fondamentale perché minerà alla base l'attendibilità dei confronti con i termini di comparazione. La totale mancanza di confronti tra il testo e le firme comparative viene certificata dall'assenza, inconfutabile, di immagini relative alle quattro righe del testamento, e quindi di confronti diretti, nelle pagg.64...71. Ci

chiediamo perché non si sia ritenuto di porre a confronto le lettere “i” riprodotte a pag. 62 con quelle, del tutto analoghe sia negli aspetti ideativi che strutturali, presenti sia nel testo che nella firma in calce (cfr tav. n. 12)”. RISPOSTA. Si invita il ctp a rileggere con più attenzione dalla pag. 23 alla pag. 49 della ctu, pagine nelle quali vengono esaminate, esplicitate ed illustrate tutte le caratteristiche grafiche presenti nell'intero testamento: testo, data e firma. Nel merito dell'osservazione posta dal ctp “... non si è adeguatamente esaminato il testo soprastante la firma, limitandosi ad affermare che sono entrambi della stessa mano, per poi concentrarsi sulla presunta falsità della firma per poter implicitamente applicare una proprietà transitiva inopportuna in ambito peritale (vista anche la complessità del caso in esame); se testo e firma sono della stessa mano, e la firma è falsa, allora lo sarà l'intero testamento”. Così si risponde: RISPOSTA. Ben 26 pagine sono state esposte da codesto collegio, comprovate e documentate, sull'esame del testo, della data e della firma del testamento “de quo”, rilevandone accuratamente le differenze e le somiglianze. Nel merito dei confronti fra il testo e le firme comparative si evidenzia che dopo il preciso esame succitato di 26 pagine tra il testo, la data e la firma del testamento, non avendo testi comparativi di confronto ed avendo stabilito che tutto il testamento provenga dalla stessa mano è ovvio che i confronti si siano prevalentemente effettuati tra la firma in verifica e le firme comparative. D'altronde, come il ctp ben sa, il confronto fra testo in verifica e firme comparative avrebbe potuto essere deviante, in quanto il testo è un prodotto grafico a sé stante, scritto con modalità diverse da quelle della firma poiché la firma è un prodotto grafico particolare, prevalentemente automatizzato. Inoltre, dall'esperienza professionale, è da evidenziare che in quasi tutti i casi di un testamento in verifica, come quello in oggetto, quasi mai si hanno a disposizione dei testi grafici comparativi. Ciò non preclude di poter effettuare una consulenza con solo firme comparative autografe a disposizione quando si sia stabilito che testo, data e firma siano la risultanza di un prodotto grafico eseguito dalla stessa mano. PUNTO 5 Così si esprime il ctp nelle pagine 19, 20 e 21 (vds pagine seguenti): RISPOSTA. Il ctp nell'intento di riferire le anomalie presenti nel testamento allo stato di salute del Sig. Per_1 riporta caratteristiche grafiche che, dalla ricerca citata nella ctp di primo grado dal medico legale Dott. Tes_1 svolta su 280 pazienti oncologici, sono state riscontrate nelle malattie tumorali. Nel merito si riporta quanto espresso e confermato dalla collega medico legale, Prof.ssa Persona_10 presente nel collegio, nella ctu relativamente allo stato di salute del Sig. Per_1 all'atto delle sottoscrizioni presso l'ospedale di Amelia: “In tale sede (Osp. di Pt_4 n.d.s.) veniva richiesto consenso al trattamento terapeutico (19.10.2011) e consenso al trattamento dei dati personali, nel primo è riportata annotazione “molto sofferente non riesce a firmare” ma in realtà viene apposta firma che verrà più approfonditamente analizzata dal collega grafologo. Nel secondo consenso è presente sempre firma del paziente rilasciata in data 17.10.2011. In ambedue i casi, lo stato del paziente era tale da non alterare significativamente i meccanismi di automazione del sistema nervoso centrale per quanto riguarda la scrittura. Come da anni è dimostrato, tutto nel grafismo è strettamente dipendente dal cervello e risente pertanto di malattie legate ad esso” - pag. 17 della CTU. “Nel caso del Sig. Per_1 seppure affetto da patologia gravissima e irreversibile che lo ha portato all'exitus, questo non incideva sulle sue capacità centrali

tali da portare a modificazioni della scrittura o ad alterazioni della sua volontà” pag. 17 della CTU. Si ritiene opportuno specificare che nelle pag. 36 e seguenti della ctu, come di dovere, nessun giudizio a priori è stato dato nel merito delle incongruenze grafiche evidenziate. Se ne è esaminata solo la presenza riservandosi di esplicitarne la natura solamente dopo i confronti fra la grafia in verifica e quella comparativa, come si chiarisce a pag. 22 della ctu. PUNTO 6. Così si esprime il ctp nelle pagine 24 e 25 che di seguito si riproducono. “ 5 Trattando della “coesione”, prima alle pagg.30-31 e poi alle pagg. 45-46 della “bozza”, vengono commessi degli evidenti errori di valutazione dei percorsi grafici. Se opportunamente valutati attraverso le immagini presentate nella seguente tav. n. 4, il Collegio peritale potrà apprezzare che vi sono effettivamente due tempi grafici, ma che l’ovale (colore rosso) è stato vergato successivamente, per migliorare e rendere più leggibili le arcate rovesciate fatte in precedenza (colore verde). Se si fosse analizzato con maggiore attenzione non soltanto la firma ma anche il testo, ci si sarebbe accorti che i fenomeni sopra descritti, ossia arcate vergate senza soluzione di continuità che si intersecano con ovali anch’essi continui, sono presenti anche alla riga n. 1 nella parola “Guarda” (cfr tav. n. 5), dati che potrebbe anche essere letti come la volontà del soggetto di trasmettere con chiarezza le sue ultime volontà, pur all’interno delle difficoltà dovute al momento. * 6 Da pag.55 a pag.63 della “bozza” vengono esaminate le firme di comparazione, esame rispetto al quale vogliamo innanzitutto richiamare il verbale del 19.01.2022 (cfr pag.9): “Il ctp Per_14 in merito alle scritture di comparazione fin qui acquisite osserva: «Sono emerse tre diverse modalità espressive con le quali il soggetto ha apposto la propria sottoscrizione presso l’anagrafe e il suddetto notaio»”; riteniamo inoltre utile richiamare anche il verbale del 22.02.2022 (cfr pag. 9) “Il ctp dott. Per_14 in merito si riporta preliminarmente alle osservazioni del dr. Tes_1 datate 29.01.2016 ed alle osservazioni formulate nella seduta di operazioni peritali del 19.01.20022 che possono considerarsi ulteriormente confermate dalle firme fornite oggi in copia digitale dalla controparte”. Le osservazioni di cui sopra avevano lo scopo di segnalare al Collegio peritale che i termini di paragone possono essere organizzati in tre gruppi: il primo rappresentato dalle firme C1a-C1b-C1c- C3a-C3b-C3c- C3d-C3e, il secondo al cui interno collochiamo le C2a-C2b-C2c, ed infine un terzo rappresentato dalle C5-C6a-C6b-C7a- C7b (cfr tav. n.6-7-8)”. RISPOSTA. Nel merito della coesione in realtà il ctp conferma quanto esplicitato nella ctu alle pagine 30 e 31. La coesione risulta comunque raggruppata con anomali stacchi e riprese del tratto, confermata anche dalle osservazioni del ctp che riconosce come l’ovale sia stato vergato successivamente. Anche se vergato successivamente ciò riconferma quanto espresso nella ctu a pag. 31, ossia gli anomali stacchi e le riprese del tratto. Al sub 6, citato dal ctp, relativo alla suddivisione in gruppi interni delle firme comparative, si precisa che le caratteristiche da lui indicate a pag. 26 delle osservazioni non sono altro che naturale variabilità grafica. PUNTO 7. Così prosegue il ctp alla pag. 26 delle sue osservazioni: “* 7 Invitiamo inoltre il Collegio peritale a rettificare gli errori compiuti nell’identificazione delle firme autografe, le firme indicate a pag. 52 con le sigle C3c (utilizzata per due volte) e C3d sono rispettivamente le C3d-C3e. Ma ben più grave è la scelta, che appare del tutto soggettiva in quanto non fondata su dati che possano effettivamente sostenerla, di aver rivolto particolare attenzione, e quindi aver ritenuto particolarmente*

significative, le C5-C6b nella formazione della maiuscola iniziale. La quantità del fenomeno, ossia due firme soltanto all'interno delle diciassette disponibili, rende chiaro che si tratta di una valutazione soggettiva, tanto più se si esamina il dato qualitativo: le due maiuscole sono infatti manifestamente differenti fra loro non fosse altro per l'inclinazione grafica sia dell'intero corpo della lettera, che delle aste letterali, peraltro anche assenti in C5, dato quest'ultimo del tutto trascurato nella "bozza", come mostrato nella seguente tav. n. 8 con il tratteggio di colore verde dal quale si potranno anche apprezzare le concordanze di C6b con la firma X".

RISPOSTA. Premesso che sono state esaminate e confrontate la firma in verifica con tutte le firme comparative, non si sono scelte le immagini delle firme da confrontare ma si sono poste a confronto, in modo particolare, le firme comparative che avevano una somiglianza di forma con la firma in verifica ma differente gesto grafico. Si invita pertanto il ctp ad indicare ed a rileggere con maggiore attenzione non la sola pag. 49 della ctu da lui indicata (pagina che presenta esclusivamente le firme in verifica senza esaminarle) bensì le pagine relative ai confronti, in particolare la pag. 64 e seguenti, nelle quali pur rilevando una somiglianza di forma, sempre presente in un processo imitativo, dimostrano ben chiaramente la differenza sostanziale del gesto grafico e dell'enagramma mentale.

PUNTO 8. Così prosegue il ctp a pag. 27: *"* A pag. 65 vengono proposte delle valutazioni dei tracciati grafici che destano stupore, attraverso l'immagine ingrandita di una porzione della firma X si sostiene la presenza di "momenti di incertezza contrassegnati da piccoli bottoni di sosta". Contestiamo il fatto che si tratti di momenti di incertezza con conseguenti soste nello sviluppo del percorso grafico, e per valutare il rapporto tra i presunti bottoni di sosta e il tracciato al cui interno compaiono ampliamo le analisi del Collegio peritale come segue. Se infatti si osserva la seguente tav. n.9 si potrà innanzitutto verificare, attraverso la prima immagine dall'alto, che nella porzione (più ampia) della firma in verifica il gesto scorre senza indugi o esitazioni, tra l'altro nel punto di avvio dell'ampio movimento ascendente troviamo un accumulo d'inchiostro (freccia rossa) uguale a quelli indicati nella pag. 65 della "bozza". Per fugare qualsiasi dubbio proponiamo a nostra volta delle immagini a forte ingrandimento del testamento, si tratta dei numeri "3" e "0" rispettivamente alle righe n. 2 e 1, dove con le frecce rosse abbiamo indicato degli accumuli d'inchiostro che, nell'ottica adottata nella relazione d'ufficio, sarebbero anch'essi dei bottoni di sosta. Si tratta in realtà, come nel caso della firma in calce, non di arresti del flusso scrittoria ma di accumuli sulla corona nella punta della penna laddove la sfera, ruotando, può lasciare dell'inchiostro che poi si va a depositare all'interno del percorso realizzato".*

RISPOSTA. In tale pagina, nella figura 49, si evidenziano chiaramente i bottoni di sosta, che non possono essere in alcun modo attribuiti ad accumuli di inchiostro come erroneamente indicato dal ctp. Infatti, gli accumuli di inchiostro sono ben visibili all'interno di un tracciato. Di contro, i punti di sosta si differenziano in quanto fuoriescono più o meno visibilmente dal tratto stesso indicando, senza alcun dubbio, che la penna ha indugiato sul foglio creando il bottone. I bottoni di sosta sono ben visibili nelle immagini della pag. 65 della ctu, in quanto riprodotti da foto e da microscopio. Nella tavola 9 delle osservazioni del ctp non risultano altrettanto visibili.

PUNTO 9. Così si esprime il ctp nelle pagine 28 e 29: *"* 9 Torniamo ora a trattare del più grave limite della relazione trasmessa alle parti, quello cioè di essere basata su una*

metodologia non oggettiva e non in linea con i dettami in ambito grafico-peritale. Da pag. 66 fino alla fine del paragrafo “Valutazioni e conclusioni” di pag. 73 vengono proposte delle analisi e dei confronti che sono il frutto sia di un incompleto utilizzo del materiale grafico in esame, che di una conseguente valutazione soggettiva dello stesso. Reiterando infatti gli errori già dimostrati nei precedenti punti * 2... * 8, si sostiene ad esempio (cfr pag.66) che tra la firma X e la C6b “si riscontra una evidente somiglianza solo formale”, laddove alcuni movimenti sinistrogiri rilevabili solamente in C5 e C6b diventano un dato rilevante rispetto ad “...una prevalenza di gesti destrorgiri” nella X. Oltre ad aver già contestato nei punti precedenti la scelta di esaltare la valenza identificante soltanto di due comparative e, per di più, soltanto di una loro piccola porzione, contestiamo ora anche la presunta diversità con la X fondata sul concetto di “prevalenza”, che non esclude quindi la comparsa di gesti analoghi a quelli dei due termini di paragone. Ci chiediamo inoltre perché non si sia dato conto anche dei tratti evidenziati con il colore rosso nella tav. n.10 proprio in relazione al confronto tra le firme X e C5 e C6b, le corrispondenze sono infatti evidenti e non andavano trascurate (cfr anche punto * 7)”. **RISPOSTA.** Le somiglianze rilevate erroneamente del ctp in realtà non sussistono. Si veda quale esempio la tav. 10 da lui presentata nelle osservazioni e che si riproduce nella pagina seguente, con riferimento alla direzione degli assi letterari: In realtà il ctp evidenzia in modo errato la direzione degli assi letterari. È evidente, ad esempio, la differente direzione degli assi letterari finali. Infatti, nel cognome Per_1 della firma in verifica il tratto finale ha una leggerissima direzione inclinata, si potrebbe considerare addirittura verticale, mentre la lettera finale della firma comparativa indicata dal ctp è chiaramente inclinata verso destra. I tratti finali del nome, come questa volta indicato giustamente dal ctp, risultano essere inclinati a destra in verifica, mentre la comparativa presenta il tratto finale rovesciato. Rispetto al gesto grafico della lettera iniziale del nome, nella quale il ctp rivela somiglianze, si precisa che è differente. Infatti sebbene il tratto finale della prima lettera sia sinistrogiro, nella comparativa C6b esaminiamo un convolvolo che non è presente nella verificanda. Di contro una sola asola sinistrogiro non può affermare lo stesso gesto grafico. Si ribadisce, inoltre, che sono state esaminate e confrontate con la verificanda tutte le firme comparative. Ovviamente, poiché sarebbe impossibile presentare tutte le immagini, se ne espongono solo alcune ad esempio di tutto il lavoro svolto. Nelle pagine 29 e 30 della ctp che di seguito si riproducono il ctp così si esprime: “Ci chiediamo inoltre perché non si sia dato conto anche dei tratti evidenziati con il colore rosso nella tav. n.10 proprio in relazione al confronto tra le firme X e C5 e C6b, le corrispondenze sono infatti evidenti e non andavano trascurate (cfr anche punto * 7). Dall’osservazione delle seguenti tav. n. 6-7-8 e 10-11 si potrà riscontrare come, laddove le analisi di confronto vengono svolte con tutte le firme di comparazione, orientando poi l’attenzione su quelle più prossime alla verificanda, emerga una piena corrispondenza fra X e C degli elementi dotati di elevata valenza identificante, oltre che delle categorie grafiche generali prese in esame. Oltre a quanto sopra corrispondono anche i “gesti fuggitivi”, chiarito infatti che il tratto finale della firma non è giustapposto (cfr tav. n. 4-5) e che è l’ovale ad essere stato vergato in un secondo momento, dimostriamo ora come la metodica adottata nella “bozza” sia fonte di conclusioni erranee, e per farlo proponiamo un approfondimento sulla lettera “i” e il

relativo puntino. *“Nella relazione d’ufficio si sancisce la diversità senza aver tenuto conto né dell’intera scheda testamentaria, né di tutte le comparative: come facilmente rilevabile nella tav. n. 12. Sempre nella suddetta tavola abbiamo voluto proporre anche delle altre lettere “a”, oltre a quelle riprodotte nelle tav. n. 4-5, per dimostrare che nella “bozza” non si è adeguatamente esaminato il testo soprastante la firma, limitandosi ad affermare che sono entrambi della stessa mano, per poi concentrarsi sulla presunta falsità della firma per poter implicitamente applicare una proprietà transitiva inopportuna in ambito peritale (vista anche la complessità del caso in esame): se testo e firma sono della stessa mano, e la firma è falsa, allora lo sarà l’intero testamento. Con questo tipo di dimostrazioni abbiamo raggiunto l’apice del soggettivismo, è infatti bene ricordare che nella “bozza” i c.t.u. ricordano più volte (cfr pagg. 48 e 64) che testo e firma sono di un’unica mano, auto- esimendosi così dalla necessità di espletare confronti rigorosi tra il testo e le comparative, e optando per l’adozione di una metodica del tutto autonoma in chiaro contrasto con i dettami in materia (cfr riferimenti bibliografici citati nel paragrafo “Accertamenti espletati”). L’errore commesso risulterà fondamentale perché minerà alla base l’attendibilità dei confronti con i termini di comparazione. La totale mancanza di confronti tra il testo e le firme comparative viene certificata dall’assenza, inconfutabile, di immagini relative alle quattro righe del testamento, e quindi di confronti diretti, nelle pagg. 64...71. Ci chiediamo perché non si sia ritenuto di porre a confronto le lettere “i” riprodotte a pag. 62 con quelle, del tutto analoghe sia negli aspetti ideativi che strutturali, presenti sia nel testo che nella firma in calce (cfr tav. n. 12)”. RISPOSTA. Nel merito dei gesti fuggitivi che a parere del ctp trovano riscontro tra verificanda e firme comparative (tav. 12 delle osservazioni), si precisa che il tratto finale risalente ha un gesto completamente diverso tra r.2, r.5 e C6a. In verifica il tratto finale è molto esteso verso destra e si presenta a prevalenza orizzontale, mentre nelle comparative il tratto finale è prevalentemente discendente; nella comparativa C6a si nota un tratto finale affievolito che, comunque, non ha l’evidente estensione verso destra della verificanda. merito della lettera “a” si evidenzia che nelle comparative, prima della “zampetta” finale, nei grafemi riconoscibili quali “a” è sempre presente una piccola asola che dà l’avvio alla “zampetta”; tale asola è assente in tutta la grafia in verifica. Questo è un dato segnaletico importante, di contro non si può identificare quale dato segnaletico né la forma della “zampetta” della lettera né la conformazione dell’ovale che, in tutte le grafie, è prevalentemente sinistrogiro. A pag. 30 delle osservazioni del ctp circa la mancanza di confronti tra testo in verifica e le comparative ed in merito lettera “i”, si è già risposto al PUNTO 4. PUNTO 10. Così si esprime il ctp a pag. 32 delle sue osservazioni: “* 10 Concludendo, vogliamo chiedere, traendo spunto da pag.72 della relazione d’ufficio: “...il testo del documento in verifica è stato apposto cercando di imitare un grafismo patologico o quantomeno sofferente...” e aggiungendo poi che “Nell’imitare la firma, invece, si è cercato di riprodurre delle firme rapide e veloci...”, per quale motivo il falsario avrebbe avuto tanta lungimiranza nella produzione del testamento, introducendovi però al tempo stesso un evidente errore proprio nel nome del beneficiario (cfr tav. n. 1 pag. 33). Ci chiediamo quindi perché il falsario, che ha avuto l’accortezza di produrre il testo adottando le più recenti evidenze scientifiche in merito agli studi grafologici su pazienti oncologici, ed ha apposto la firma seguendo*

anche gli insegnamenti classici in grafologia secondo i quali l'apposizione della firma risponde a degli schemi mentali particolarmente stabili ed automatizzati nel corso del ciclo vitale del soggetto (cfr punti * 1... * 4), avrebbe introdotto un evidente errore che avrebbe potuto far sorgere seri dubbi sulle reali volontà ma soprattutto capacità di testare del de cuius, viste le date del testamento (10.10.2016) e del decesso (26.10.2016). Al di là degli aspetti peritali, non è semplicemente il piano logico a suggerire che il testamento sia olografo e autografo, quindi senza l'intervento di una falsificazione così improbabile contraddittoria al suo interno. Le tavole seguenti sono relative ai punti * 1... * 10 inerenti l'analisi del testamento X e i confronti con i termini di comparazione C". RISPOSTA. La falsificazione è stata ben spiegata nella ctu nelle pagine da 64 a pag. 71 pagine con chiare immagini, tuttavia si ribadisce che il testo e la data sono stati imitati cercando di produrre un grafismo apparentemente patologico, mentre la firma è stata apposta probabilmente imitando una firma autografa in proprio possesso. Le mere somiglianze di forma, come esplicitato nella ctu, confermano la tesi. A comprova di quanto è esposto si osservi a pag. 38 della c.t.u., dove: "L'indicazione dell'anno "2011", barrato con un tratto calcato e deciso, è stata eseguita inizialmente indicando con gesti rapidi e continui la cifra "20". La stessa cifra, nella riproposizione corretta dell'anno, è stata delineata con movimenti trattenuti, tremolanti e con la poligonatura dell'ovale precedentemente perfettamente ellittico (fig. 24) evidenziando un comportamento grafologicamente contraddittorio. La medesima considerazione può farsi per la cifra "1" presente in ambedue le date apposte, errata e corretta, ma con profilo e dinamica esecutiva diversa" pag. 38 della c.t.u. e fig. 24. Incongruenze grafica (scanner e micr.) piuttosto che " Pt_1 " si giustifica che l'imitatore/imitatrice, probabilmente cercando di riprodurre una grafia autografa, si è talmente concentrata nel riprodurre la forma delle lettere da non accorgersi dell'errore fatto. Così si esprime il ctp nelle conclusioni: "CONCLUSIONI Alla luce degli accertamenti tecnici espletati e dell'esame della "bozza" trasmessa dai c.t.u., possiamo affermare che l'elaborato non è condivisibile rispetto all'accertamento disposto, come emerge all'evidenza dalle osservazioni espresse al riguardo nei punti *1... *10 (pagg.16...32), ai quali si rimanda quindi il lettore invitando altresì il Collegio peritale a rispondere a ciascuno di essi, chiarendo anche quanto evidenziato nelle precedenti pagg. 4 e 5. Relativamente a quanto espresso dai consulenti tecnici d'ufficio, in merito alle analisi e ai confronti effettuati tra il testamento in verifica e le scritture di comparazione, esprimiamo una non condivisione delle conclusioni cui giungono, essendo erronee in quanto frutto di una rilevazione non oggettiva dei dati disponibili derivata dalla non adesione alle basilari e note prassi metodologiche nell'ambito della perizia grafica (cfr punti *2... *9). In particolare nella parte dedicata all'esame grafico è stata utilizzata una metodica del tutto autonoma e quindi soggettiva, rispetto alla quale la totale mancanza di confronti tra il testo e le firme comparative viene certificata dall'assenza di immagini relative alle quattro righe del testamento, e quindi di confronti diretti, nelle pagg. 64...71 della relazione preliminare. Nell'elaborato trasmesso alle parti non si è infatti adeguatamente esaminato il testo soprastante la firma, limitandosi ad affermare che sono entrambi della stessa mano, concentrandosi poi sulla presunta falsità della sottoscrizione per poter implicitamente sostenere che, essendo testo e firma della stessa mano e falsa la firma, allora lo sarebbe stata anche l'intera scheda testamentaria.

Abbiamo quindi dimostrato, nelle presenti osservazioni, che le affermazioni della consulenza tecnica d'ufficio sono il frutto di analisi che non valutano correttamente le fenomenologie grafiche dell'intero testamento in verifica e dei termini di comparazione (cfr punto *5 e *8), dovuti, in massima parte, all'utilizzo di una tecnica peritale svincolata dai riferimenti metodologici richiamati anche nel punto *9, incomprensibilmente trascurati nella "bozza" anche in merito agli atti disponibili citati nel punto *1. Vogliamo infine chiedere, traendo spunto da pag.72 della relazione d'ufficio nella quale si afferma che: "...il testo del documento in verifica è stato apposto cercando di imitare un grafismo patologico o quantomeno sofferente..." e aggiungendo poi che "Nell'imitare la firma, invece, si è cercato di riprodurre delle firme rapide e veloci...", per quale motivo il falsario avrebbe avuto tanta lungimiranza nella produzione del testamento, introducendovi però al tempo stesso un evidente errore proprio nel nome del beneficiario (cfr tav. n. 1 pag. 33). Ci chiediamo quindi perché il falsario, che ha avuto l'accortezza di produrre il testo adottando le più recenti evidenze scientifiche in merito agli studi grafologici su pazienti oncologici, ed ha apposto la firma seguendo anche gli insegnamenti classici in grafologia, secondo i quali la sottoscrizione risponde a degli schemi mentali particolarmente stabili ed automatizzati nel corso del ciclo vitale del soggetto (cfr punti * 1...* 4), avrebbe introdotto un evidente errore che avrebbe potuto far sorgere seri dubbi sulle reali volontà e capacità di testare del de cuius, viste le date del testamento (10.10.2011) e del decesso (26.10.2011). Oltre agli aspetti peritali, è anche il piano logico a suggerire che il testamento sia olografo e autografo, quindi senza l'intervento di una falsificazione così improbabile e contraddittoria al suo interno. Concludendo, non si concorda con il Collegio peritale per le motivazioni di cui sopra, invitiamo pertanto i c.t.u. a rivedere il proprio elaborato, integrandolo con le indagini tecniche previste nei riferimenti bibliografici che sono stati espressamente forniti loro nelle presenti osservazioni, giungendo conseguentemente a riformulare le proprie conclusioni affermando che il testamento di cui al quesito è interamente da ricondursi alla mano del Sig. Per_1, come rilevabile a titolo esemplificativo nelle immagini proposte nelle tavole n. 10-11-12 (pagg. 42-43-44)". RISPOSTA. Il ctp più volte ripete le stesse osservazioni, appare ovvio che quando il Collegio o un ctu esprime un parere contrario, sfavorevole al ctp, lo stesso non sia d'accordo. La metodica utilizzata dal Collegio non è né autonoma né soggettiva, ma viene attuata come già premesso nelle pagine 18 e seguenti della ctu. Come precedentemente esplicitato il testo del documento in verifica è stato adeguatamente esaminato ed i confronti fra testo, data e firma sono stati effettuati in ben 26 pagine. Nel merito della esplicitata e comprovata falsificazione, contestata nuovamente dal ctp, si è già risposto precedentemente al PUNTO 10 delle presenti risposte alle osservazioni».

Questa Corte condivide e fa proprie le conclusioni dei c.t.u., atteso che esse sono basate su di un'attenta analisi della scrittura, un accurato confronto con le scritture di comparazione e su indagini condotte con rigoroso metodo scientifico; sono ampiamente e approfonditamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici. Esse concordano, quanto alla non autenticità della scheda testamentaria in esame, con le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado.

Con il quarto motivo di gravame l'appellante Parte_1 censura la sentenza di

primo grado per *«Erroneità della sentenza per violazione e falsa dell'art. 244 c.p.c. – Difetto di motivazione sotto ulteriore aspetto»*, così argomentando: *«Il Giudice di prime cure ha rigettato i mezzi istruttori articolati dall'odierna appellante e volti a dimostrare l'esistenza di una relazione quasi trentennale tra la medesima ed il de cuius, che ovviamente avrebbe giustificato una disposizione testamentaria a suo favore, nonché delle prove atte a dimostrare – fermo sempre l'onere probatorio posto a carico della controparte – che comunque il testamento oggetto di impugnazione era stato redatto di pugno del sig. Per_1 lla presenza di altre persone nonché le modalità di esecuzione del medesimo in considerazione dello stato di sofferenza fisica in cui versava. Fermo quanto sopra esposto (circa l'onere probatorio) ciò avrebbe sicuramente tolto ogni dubbio al Giudicante anche alla luce delle incongruenze sopra ravvisate nella relazione tecnica d'ufficio. Il Giudice, invece, con una motivazione assolutamente incongruente non ha ammesso le richieste di prova orale articolate dalla Sig.ra Parte_1 . Nello specifico, in sentenza, si è riportato per relationem all'ordinanza riservata del 15-16 marzo 2017 nella quale riportava delle sentenze della Cassazione, non conferenti al caso in esame, con le quali viene precisato che il capitolo di prova deve essere formulato con precisa collocazione spazio-temporale. Ciò, però, è stato fatto nel caso in esame, in quanto, tutti i capitoli di prova presentato l'indicazione del tempo (addirittura l'indicazione di una data precisa 10 ottobre 2011) nonché dello spazio (Guardea che è per l'appunto la località indicata nel testamento). La loro ammissibilità è, poi, consacrata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha precisato che "(...) l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non soltanto alla stregua della letterale enunciazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 (...)» (Cass. Civ. n. 10272 del 1995). Dagli atti di causa è, pertanto, perfettamente desumibile che il testamento è stato redatto "ove egli si trovava in Guardea (TR) presso la casa familiare che era stata dei propri genitori" (Cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e difesa). Inoltre, come correttamente osservato dalla Cassazione tale circostanza poteva tranquillamente essere oggetto di domanda a chiarimento al teste. Di qui, pertanto, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova, e senza con ciò invertire l'onere probatorio posto a carico di parte attrice, si richiede di disporre l'ammissione delle prove per testi articolate dalla sig.ra Parte_1 in primo grado in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Altresì, superato dalla più recente giurisprudenza è il principio espresso dal Tribunale in sentenza secondo cui "non è stata proposta alcuna argomenta istanza di revoca del provvedimento, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi intendere tale il generico richiamo effettuato da Parte_1 alla propria comparsa istruttoria integrativa". Ed invero, la Cassazione precisa che "affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni – costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono – ma è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda*

pretermessa” (Cass. sent. n. 16840/13 del 4.07.2013, Cass. sent. n. 1603 del 3.02.2012). Nel caso in esame, la sig.ra *Parte_1* in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 21 giugno 2017, ha espressamente dichiarato “comunque si riporta alla propria comparsa istruttoria integrativa ed agli argomenti ivi contenuti”; inoltre, nella comparsa di conclusionale ha reiterato la richiesta di istanze istruttorie. E’ evidente, pertanto, dal comportamento dalla medesima assunto che non vi è alcuna rinuncia da parte della sig.ra *Parte_1* alle istanze istruttorie articolate in primo grado, di cui si richiede, in tale sede, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova, la loro ammissione. Il Giudice di prime cure ha rigettato i mezzi istruttori articolati dall’odierna appellante e volti a dimostrare l’esistenza di una relazione quasi trentennale tra la medesima ed il de cuius, che ovviamente avrebbe giustificato una disposizione testamentaria a suo favore, nonché delle prove atte a dimostrare – fermo sempre l’onere probatorio posto a carico della controparte – che comunque il testamento oggetto di impugnazione era stato redatto di pugno del sig. *Per_1*. La presenza di altre persone nonché le modalità di esecuzione del medesimo in considerazione dello stato di sofferenza fisica in cui versava. Fermo quanto sopra esposto (circa l’onere probatorio) ciò avrebbe sicuramente tolto ogni dubbio al Giudicante anche alla luce delle incongruenze sopra ravvisate nella relazione tecnica d’ufficio. Il Giudice, invece, con una motivazione assolutamente incongruente non ha ammesso le richieste di prova orale articolate dalla sig.ra *Parte_1*. Nello specifico, in sentenza, si è riportato per *relationem* all’ordinanza riservata del 15-16 marzo 2017 nella quale riportava delle sentenze della Cassazione, non conferenti al caso in esame, con le quale viene precisato che il capitolo di prova deve essere formulato con precisa collocazione spazio-temporale. Ciò, però, è stato fatto nel caso in esame, in quanto, tutti i capitoli di prova presentato l’indicazione del tempo (addirittura l’indicazione di una data precisa 10 ottobre 2011) nonché dello spazio (Guardea che è per l’appunto la località indicata nel testamento). La loro ammissibilità è, poi, consacrata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha precisato che “(...) l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non soltanto alla stregua della letterale enunciazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell’art. 253 (...)” (Cass. Civ. n. 10272 del 1995). Dagli atti di causa è, pertanto, perfettamente desumibile che il testamento è stato redatto “ove egli si trovava in Guardea (TR) presso la casa familiare che era stata dei propri genitori” (Cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e difesa). Inoltre, come correttamente osservato dalla Cassazione tale circostanza poteva tranquillamente essere oggetto di domanda a chiarimento al teste. Di qui, pertanto, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova, e senza con ciò invertire l’onere probatorio posto a carico di parte attrice, si richiede di disporre l’ammissione delle prove per testi articolate dalla sig.ra *Parte_1* in primo grado in sede di memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Altresì, superato dalla più recente giurisprudenza è il principio espresso dal Tribunale in sentenza secondo cui “non è stata proposta alcuna argomenta istanza di revoca del provvedimento, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi intendere tale il generico

richiamo effettuato da *Parte_1* alla propria comparsa istruttoria integrativa”. Ed invero, la Cassazione precisa che “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni – costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono – ma è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (Cass. sent. n. 16840/13 del 4.07.2013, Cass. sent. n. 1603 del 3.02.2012). Nel caso in esame, la sig.ra *Parte_1* in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 21 giugno 2017, ha espressamente dichiarato “comunque si riporta alla propria comparsa istruttoria integrativa ed agli argomenti ivi contenuti”; inoltre, nella comparsa di conclusionale ha reiterato la richiesta di istanze istruttorie. E’ evidente, pertanto, dal comportamento dalla medesima assunto che non vi è alcuna rinuncia da parte della sig.ra *Parte_1* alle istanze istruttorie articolate in primo grado, di cui si richiede, in tale sede, nella denegata ipotesi di mancato rigetto delle avverse domande per carenza di prova, la loro ammissione».

La censura non ha pregio.

La prova testimoniale articolata in primo grado è stata correttamente denegata dal Tribunale, mancando nei capitoli relativi alla redazione del testamento (cui i testi avrebbero assistito) le necessarie specificazioni spazio-temporali (art. 244 c.p.c.); in particolare, si rileva che non risultano in essi precisamente indicati il luogo (se nella sua abitazione o altrove) e le circostanze di tempo e di azione, in cui il de cuius avrebbe scritto di suo pugno, per intero, datato e sottoscritto il testamento in questione. Gli altri capitoli di prova (n. 1-2-3-4-10-11) sono palesemente irrilevanti al fine di stabilire l’autografia o l’apocrifia del testamento olografo attribuito al de cuius. Pertanto, l’istanza di ammissione della medesima prova, rinnovata in questo grado, non può essere accolta.

In conclusione, l’appello va rigettato, dovendo confermarsi la dichiarazione di nullità del testamento ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. e del DM n. 147/2022 (valore della causa: indeterminabile, tabella 12, 4° scaglione, compensi medi), in favore delle parti appellate costituite.

Le spese della c.t.u. espletata in questo giudizio vanno poste interamente a carico dell’appellante soccombente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo a rigettarsi l’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per cui la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da *Parte_1* con atto di citazione notificato in data 17-1-2018, nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2* (eredi di *Parte_2*, *Controparte_3*, *Controparte_4*, *Controparte_5*, *CP_6* e *CP_7* contro la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 21687/2017, pubblicata il 18 novembre 2017, così provvede:

a) rigetta l'appello proposto da *Parte_1* così confermando l'appellata sentenza;

b) condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *Controparte_1* e *Controparte_2* delle spese processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;

c) pone le spese di c.t.u. interamente a carico dell'appellante *Parte_1*

d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di *Parte_1*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023.

Il Presidente est.
Dott. Emilio Norelli